

Tabellenblatt: 1. Übersicht

Übersicht aller erforderlichen Dokumente

Alle für die Durchsetzung erforderlichen Dokumente in einer einzigen Übersicht.

Dokument

Datum

Verfügbarkeit

Unterschriftsstatus

Unterzeichnet von (Partei und Funktion)

Rechtsgrundlage (Klausel im zugrunde liegenden Vertrag)

Zweck

Pachtvertrag LEAG ./ LausitzStorage 200 (Hauptvertrag, notariell)

11.07.2025

vorliegend (Original)

vollständig

Vansel (GF LEAG) + Kosturek (Prokuristin ppa.) / Bauernfeind (GF LausitzStorage)

§ 311b BGB; UR-Nr. 217/2025 Notar Dr. Albers

Pacht Konversionsfläche 3,84 ha, BESS-Standort

1. Nachtrag Pachtvertrag (Flächenerweiterung 0,42 ha)

09.10.2025

vorliegend (privatschriftlich)

fragwürdig (§ 177 BGB)

Kosturek allein (Prokura nur gemeinschaftlich!) / Bauernfeind

§ 311b BGB analog (str.); §§ 133, 157 BGB

Erweiterung um 380/20-kV-Übergabestation 50Hertz

2. Nachtrag Pachtvertrag (Frist + Begriffskorrektur)

14.02.2026

vorliegend (privatschriftlich)

fragwürdig (§ 177 BGB)

Vansel allein (Single Signature unzulässig) / Bauernfeind

§ 311b BGB; Begriffsstreit BImSchG vs. Baugenehmigung gem. §§ 133, 157 BGB

Fristverlängerung 31.12.2026 → 30.06.2027

Netzanschlussvertrag 50Hertz

28.08.2025

vorliegend (Original)

vollständig

50Hertz (2 Prokuristen ppa.) / Bauernfeind

§ 17a EnWG; Standardvertrag 50Hertz

Anschluss 380-kV-UW Jänschwalde West, 220 MW

BImSchG-Vorbescheid LfU Brandenburg

19.12.2025

vorliegend (Bescheid, bestandskräftig)

n/a

LfU Brandenburg I.7-510-1734/25

§ 9 BImSchG i.V.m. Nr. 9.36 4. BImSchV

Vorbescheid 200 MW / 400 MWh BESS, Auflagen

BImSchG-Hauptantrag

FEHLT (noch nicht gestellt)

FEHLT

n/a

LausitzStorage + Umweltgutachter Sweco

§ 10 BImSchG

Hauptgenehmigung – Frist 30.06.2027 (LEAG)

Senior-Darlehensvertrag NordCap (96 Mio EUR, 4 Tranchen)

04.09.2025

vorliegend (Original)

vollständig

Le Bouëdec (Dir) + Kraft (Auth.Sign.) / Bauernfeind

§§ 488 ff. BGB; Loan Market Association Muster

Senior-Finanzierung BESS

Wandeldarlehen NordCap (18 Mio EUR)

04.09.2025

vorliegend (PDF)

fragwürdig (Datums-Copy-Paste)

Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind

§§ 488, 311 BGB; § 4 verweist auf nicht existenten Beschluss 14.10.2025

Mezzanine + Wandlungsoption

Gesellschafterbeschluss 17.10.2025 (Kapitalerhöhung + Mittelverwendung)

17.10.2025

vorliegend (notarielle Niederschrift)

vollständig

Notar Albers + sämtliche Gesellschafter

§§ 53, 55 GmbHG; UR-Nr. 387/2025

Stammkapital 50.000 → 78.000 EUR

Konsortialvertrag Stadtwerke Cottbus (Definitivvertrag)

30.11.2025

vorliegend ohne Anlage 4

vollständig (Hauptteil)

alle vier Gesellschafter

§ 705 ff. BGB; Lausitzer-Wertschöpfungs-Klausel § 7

Stimmpool, Drag/Tag, Vorkaufsrecht

Avalrahmenvertrag ILB (10 Mio EUR)

14.11.2025

vorliegend (Original)

vollständig

ILB (2 Prokuristen) / Bauernfeind

Brandenburg Speicher-Förderprogramm 2024

Avalrahmen für Einzelavale 50Hertz + LEAG

Aval-Urkunde ILB zugunsten LEAG (84.000 EUR)

22.05.2026

vorliegend, aber nicht an LEAG ausgehändigt

vollständig

ILB (2 Prokuristen)

§§ 765 ff. BGB; § 11 Pachtvertrag

Sicherheitsleistung Jahrespacht

Einzelaval 50Hertz (4,4 Mio EUR)

FEHLT (im ILB-Komitee 18.06.)

FEHLT

n/a

ILB (geplant)

§ 7 Netzanschlussvertrag; §§ 765 ff. BGB

Sicherheitsleistung 2 % Anschlusskosten

Drawstop-Schreiben NordCap

22.05.2026

vorliegend (E-Mail + Einschreiben)

unterzeichnet

NordCap (Le Bouëdec)

§ 7 Abs. 4 Senior-DV (MAC); § 130 BGB

Aussetzung Tranche 2 (38 Mio EUR)

Cap Table v1 (StB, 31.12.2025)

31.12.2025

vorliegend (DATEV)

n/a

StB Hentschel & Krause

interne Übersicht; § 40 GmbHG-Linie

Stammkapital 78.000 EUR

Cap Table v2 (GF, 30.04.2026)

30.04.2026

vorliegend (Excel-Sheet GF)

n/a

GF Bauernfeind

internes Sheet

Stammkapital 78.780 EUR – antizipiert nicht beschlossene Wandlung

Cap Table v3 (Investor-Update 12.05.2026)

12.05.2026

vorliegend (Slide 14)

n/a

GF Bauernfeind (Pitchdeck)

Investor-Update

Stammkapital 75.000 EUR – ignoriert Kapitalerhöhung 2025

Handelsregistrauszug LEAG Immobilien

FEHLT (nicht abgerufen)

FEHLT

n/a

Registergericht Cottbus HRB 8217

§ 8 HGB

Vertretungsbefugnis Vansel/Kosturek belegen

Aktualisierte Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage

FEHLT

FEHLT

n/a

Notar Albers

§ 40 GmbHG

Anker für Cap-Table-Konsolidierung

Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap (Side-Letter)

FEHLT (Entwurf 04.06.2026)

Entwurf

Entwurf

NordCap + Bauernfeind (geplant)

§§ 133, 157 BGB

Klarstellung § 4 (14.10. → 17.10.)

Klarstellungs-Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4)

FEHLT (Antwort SWC 05.06.)

Entwurf

Entwurf

alle vier Gesellschafter

§ 8 Abs. 3 Konsortialvertrag; §§ 133, 157 BGB

Klarstellung: Anlage 4 existiert nicht

Klarstellungs-Nachtrag Pacht (BImSchG vs. Baugenehmigung)

FEHLT (Notartermin geplant 10.06.)

Entwurf

Entwurf

LEAG + LausitzStorage (notariell)

§§ 133, 157 BGB; § 311b BGB

Klarstellung 2. Nachtrag § 5

Tabellenblatt: 2. Verfügbar

Verfügbare Dokumente (vorliegend)

Aktuell vorliegende Dokumente. Die Spalte „Unterzeichnet von (Partei und Funktion)“ listet die unterzeichnenden Parteien und deren Funktion auf.

Hinweis zur Vertretungsbefugnis: Umfang der Unterschriftenprüfung – siehe Projektakte.

Dokument (Bezeichnung)

Datum

Typ

Unterzeichnet von (Partei und Funktion)

Unterschriftsstatus

Anmerkung

Pachtvertrag LEAG (Hauptvertrag, notariell)

11.07.2025

Pachtvertrag (langfristig, beurkundet)

Vansel + Kosturek / Bauernfeind

vollständig

UR-Nr. 217/2025 Notar Albers; Original Tresor P&P, Bd. I

1. Nachtrag Pacht (Flächenerweiterung)

09.10.2025

Nachtrag (privatschriftlich)

Kosturek allein / Bauernfeind

fragwürdig

Gesamtprokura Kosturek nur mit GF – § 177 BGB; Heilung Vansel-Genehmigung erforderlich

2. Nachtrag Pacht (Frist + Begriffe)

14.02.2026

Nachtrag (privatschriftlich)

Vansel allein / Bauernfeind

fragwürdig

Vansel nur gemeinschaftlich vertretungsbefugt - § 177 BGB; Begriffsstreit BImSchG vs. Baugenehmigung

Netzanschlussvertrag 50Hertz

28.08.2025

Netzanschlussvertrag

50Hertz (2 ppa.) / Bauernfeind

vollständig

Sicherheitsleistung 4,4 Mio EUR zu hinterlegen, Frist 30.06.2026

BlmSchG-Vorbescheid LfU

19.12.2025

Verwaltungsakt (Vorbescheid)

—

n/a

Az. I.7-510-1734/25 – bestandskräftig, Auflagen 1-4

Senior-Darlehensvertrag NordCap

04.09.2025

Senior-Darlehen 96 Mio EUR

Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind

vollständig

CP-Liste § 6 Abs. 2 – Tranche 2 derzeit blockiert (Drawstop)

Wandeldarlehen NordCap

04.09.2025

Wandeldarlehen 18 Mio EUR

Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind

fragwürdig

§ 4 Copy-Paste: verweist auf Beschluss 14.10.2025 – existiert nicht

Gesellschafterbeschluss 17.10.2025

17.10.2025

notarielle Niederschrift

Notar + alle Gesellschafter

vollständig

UR-Nr. 387/2025; Kapitalerhöhung 50.000 → 78.000 EUR + Mittelverwendung

Konsortialvertrag SWC (Definitiv)

30.11.2025

Konsortial-/Stimmpool-Vertrag

alle vier Gesellschafter

vollständig (Hauptteil)

Anlage 4 fehlt – Klarstellung über Side-Letter

Avalrahmenvertrag ILB

14.11.2025

Avalrahmen 10 Mio EUR

ILB (2 ppa.) / Bauernfeind

vollständig

Brandenburg Speicher-Förderprogramm 2024 – Lokale Wertschöpfung 30 %

Aval-Urkunde ILB zugunsten LEAG

22.05.2026

selbstschuldnerische Bürgschaft 84.000 EUR

ILB (2 ppa.)

vollständig

noch nicht an LEAG ausgehändigt; Frist § 11 Pacht 09.10.2025 bereits verstrichen

Drawstop-Schreiben NordCap

22.05.2026

einseitige Erklärung MAC/CP

NordCap (Le Bouëdec)

unterzeichnet

Zugang per E-Mail 17:42 Uhr (Notice-Adresse § 21 Senior-DV) bestätigt; § 130 BGB

Cap Table v1 StB

31.12.2025

interne Übersicht

StB Hentschel & Krause

n/a

Stammkapital 78.000 EUR – Notarlinie

Cap Table v2 GF

30.04.2026

interne Übersicht

GF Bauernfeind

n/a

Stammkapital 78.780 EUR – nicht beschlossene Wandlung antizipiert

Cap Table v3 Pitchdeck

12.05.2026

Slide 14 Investor-Update

GF Bauernfeind

n/a

Stammkapital 75.000 EUR – Kapitalerhöhung ignoriert

E-Mail-Korrespondenz LEAG ./ LausitzStorage 2025/26

diverse

vorvertragliche/begleitende Kommunikation

Vansel / Bauernfeind

n/a

Kündigungsdrohung § 14 Pacht; Klarstellungsfrist 11.06.2026

Tabellenblatt: 3. Fehlend

Fehlende Dokumente (erforderlich, aber noch nicht vorliegend)

Dokumente oder Nachweise, die noch zu beschaffen sind. „Angefordert von“ bzw. „Zu beschaffen von“ beschreibt den Beschaffungsweg.

Erforderliches Dokument / erforderlicher Nachweis

Angefordert von

Zu beschaffen von

Grund der Erforderlichkeit

Status

Handelsregisterauszug LEAG Immobilien GmbH (aktuell)

RAin Hesselmann-Sauerbruch

Registergericht Cottbus (online)

Vertretungsbefugnis Vansel/Kosturek belegen – § 8 HGB

offen

Aktualisierte Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage

RAin

Notar Dr. Albers

Anker für Cap-Table-Konsolidierung; § 40 GmbHG legitimiert nur die letzte Liste

offen

BImSchG-Hauptantrag

LausitzStorage + Sweco

LfU Brandenburg

§ 10 BImSchG; Frist 30.06.2027 (Pacht) + Drohfrist LEAG 30.06.2026 für Antragstellung

in Erstellung

Einzelaval 50Hertz (4,4 Mio EUR)

RAin

ILB-Komitee, alternativ Berliner Sparkasse

§ 7 Netzanschlussvertrag; Frist 50Hertz 30.06.2026

in Bearbeitung – ILB-Komitee 18.06.2026

Aushändigungsbestätigung LEAG-Aval

LausitzStorage

LEAG (Übergabe per Boten + Empfangsbestätigung)

§ 11 Pachtvertrag – Frist 09.10.2025 bereits verstrichen, Heilung sofort

vorzubereiten

Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap (Side-Letter)

RAin

NordCap + Bauernfeind

§§ 133, 157 BGB – Heilung Datums-Copy-Paste § 4 (14.10. → 17.10.)

Entwurf liegt vor – Akte 22

Klarstellungs-Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4)

RAin

alle vier Gesellschafter

§ 8 Abs. 3 Konsortialvertrag – Klarstellung: keine Anlage 4

Entwurf in Arbeit

Klarstellungs-Nachtrag Pacht BImSchG vs. Baugenehmigung

RAin

LEAG + LausitzStorage (notarieller Termin Albers 10.06.)

§ 5 Abs. 1 Pacht + 2. Nachtrag; §§ 133, 157 BGB; § 311b BGB

Notartermin 10.06.2026

Genehmigung Vansel zu 1. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB)

RAin

LEAG (GF Vansel)

Heilung schwebende Unwirksamkeit § 177 BGB

Anforderung 04.06.2026 raus

Genehmigung Kosturek zu 2. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB)

RAin

LEAG (Prokuristin Kosturek)

Heilung schwebende Unwirksamkeit § 177 BGB

Anforderung 04.06.2026 raus

Konsolidierter Cap Table (eine verbindliche Fassung)

RAin

StB Hentschel + Notar Albers + GF

Auflösung Versionen 78.000 / 78.780 / 75.000; muss mit § 40-Liste übereinstimmen

in Arbeit – bis 10.06.

Bestätigung LEAG, keine Kündigung aus § 14 Pachtvertrag

RAin

LEAG

Sicherung gegen Kündigungsdrohung 11.06.2026; § 314 Abs. 2 BGB Nachfrist

Verhandlungsschreiben in Vorbereitung

Tabellenblatt: 4. Erstellung u. Beschaffung

Erstellung / Beschaffung der Dokumente (Schritte)

Für jedes zu erstellende bzw. zu beschaffende Dokument: die erforderlichen Schritte in der Reihenfolge ihrer Ausführung.

Erforderliches Dokument

Schritte zur Beschaffung (in Reihenfolge)

Rechtsgrundlage (Klausel im zugrunde liegenden Vertrag)

Unterzeichnet von

Versendet an

Handelsregistrauszug LEAG Immobilien

1. Online-Abruf HRB 8217 AG Cottbus. 2. Print in Akte. 3. Abgleich Vertretung Vansel/Kosturek mit Aktenstücken 03, 04, 05.

§ 8 HGB

—

interne Akte

Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage

1. Anfrage Notar Albers. 2. Notar erstellt aktualisierte Liste nach UR-Nr. 387/2025. 3. Notar reicht Liste zum HR ein.

§ 40 GmbHG

Notar Albers

Registergericht Cottbus

BlmSchG-Hauptantrag

1. Antragsunterlagen Sweco zusammenstellen. 2. Brandschutzgutachten DIN VDE V 0510-100. 3. Havariekonzept Thermal Runaway. 4. FFH-Befreiung Pulsberge-Niederung. 5. Einreichung LfU.

§ 10 BlmSchG i.V.m. Nr. 9.36 4. BlmSchV

GF Bauernfeind

LfU Brandenburg

Einzelaval 50Hertz

1. Antwort auf ILB-Rückfrage 18.04.2026 ergänzen. 2. ILB-Komitee 18.06. abwarten. 3. Backup-Antrag Berliner Sparkasse parallel halten. 4. Aval-Urkunde an 50Hertz.

§ 7 Netzanschlussvertrag; §§ 765 ff. BGB

ILB

50Hertz

Aushändigung LEAG-Aval

1. Aval-Urkunde aus Tresor P&P. 2. Begleitschreiben 'entschuldbare Verspätung, Förderprogramm-Komitee'. 3. Bote, Empfangsbestätigung.

§ 11 Pachtvertrag

RAin

LEAG

Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap

1. Entwurf Akte 22 finalisieren. 2. NordCap-Anwalt Mitzeichnung. 3. Bauernfeind unterzeichnet. 4. Optional Notar Albers mitzeichnen.

§§ 133, 157 BGB

NordCap + Bauernfeind

NordCap + LausitzStorage

Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4)

1. SWC-Antwort 05.06. einarbeiten. 2. Vier-Parteien-Side-Letter. 3. Umlauf zur Unterschrift.

§ 8 Abs. 3 Konsortialvertrag

alle vier Gesellschafter

NordCap + LausitzStorage

Klarstellungs-Nachtrag Pacht

1. Auslegungsvermerk § 5 Abs. 1 Pacht + 2. Nachtrag. 2. Notartermin Albers 10.06.2026 vorbereiten. 3. Notarielle Beurkundung. 4. Eintragung sofern Pflicht.

§§ 133, 157 BGB; § 311b BGB

LEAG + LausitzStorage

Notar Albers

Heilung § 177 BGB Nachtrag 1 + 2

1. Anforderung Genehmigung Vansel (zu Nachtrag 1) + Kosturek (zu Nachtrag 2). 2. Schriftliche Genehmigung einholen.

§ 177 BGB

LEAG (Vansel + Kosturek)

interne Akte

Konsolidierter Cap Table

1. Notarlinie 17.10.2025 als Anker. 2. Versionen v1/v2/v3 nebeneinander tabellieren. 3. Abweichungen attribuieren. 4. eine verbindliche Fassung freigeben + an § 40-Liste anpassen.

§ 40 GmbHG

GF Bauernfeind

interne Akte + StB + Notar

Verhandlungsantwort an LEAG (Kündigungsdrohung)

1. § 314 Abs. 2 BGB Nachfrist-Pflicht. 2. Klarstellung Frist 30.06.2027 (BImSchG). 3. Mitteilung Antragstellung 30.06.2026 als Zwischenmeilenstein.

§ 14 Pachtvertrag; § 314 Abs. 2 BGB

RAin

LEAG

Heilungsschreiben an NordCap (Drawstop)

1. Heilung Punkt (ii) durch Reparaturvereinbarung. 2. Heilung Punkt (iii) durch Side-Letter SWC. 3. Heilung Punkt (iv) durch Aval-Roadmap 50Hertz. 4. Heilung Punkt (v) durch Klarstellungs-Nachtrag. 5. Punkt (i) zurückweisen: CP-Liste verlangt nur Vorbescheid.

§ 7 Abs. 4 Senior-DV; § 6 Abs. 2 Senior-DV

RAin

NordCap

Zielpräzisierung und Grob-Inventur

Datum: 02.06.2026, abends, Kanzleibüro Cottbus

Bearbeiterin: RAin Hesselmann-Sauerbruch

Schritt 1 – Ziel formulieren (eine Zeile)

„Bis zum 30.06.2026 die Auszahlung der NordCap-Tranche 38 Mio EUR auslösen und die LEAG-Kündigungsdrohung abwenden, indem alle vertragsrelevanten Dokumente konsolidiert, Lücken geschlossen und Unterschriftenfehler beseitigt werden.“

Schritt 2 – Grob-Inventur der Vertragsebenen

1. **Pachtebene:** Pachtvertrag LEAG ./ LausitzStorage 200 (samt 2 Nachträgen)
2. **Netzebene:** Netzanschlussbegehren + Netzanschlussvertrag 50Hertz (380-kV-Schaltanlage Jänschwalde West)
3. **Genehmigungsebene:** BImSchG-Vorbescheid + Hauptantrag, Baugenehmigung Landkreis Spree-Neiße, naturschutzrechtliche Befreiung LfU
4. **Finanzierungsebene:** Term Sheet NordCap, Senior-Darlehensvertrag NordCap, Wandeldarlehen NordCap, Konsortialvertrag mit Stadtwerke Cottbus, Bürgschaft Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)
5. **Gesellschaftsebene:** Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführerbestellungen, Gesellschafterbeschlüsse
6. **EPC-Ebene:** Errichtungs- und Liefervertrag mit Sungrow Europe / Valtalia (zwei konkurrierende Angebote, eins angenommen)

Schritt 3 – Schmerzpunkte

- Drei Versionen des Pachtvertrages kursieren (LEAG-Entwurf v3, v5, v7) — unklar, welche unterzeichnet wurde
- Wandeldarlehen NordCap verweist auf Gesellschafterbeschluss „vom 14.10.2025“ — existiert dieser?
- BImSchG-Vorbescheid liegt vor, **Hauptgenehmigung fehlt** noch
- Bürgschaft ILB: Avalrahmen ja, Einzelaval für 50Hertz-Sicherheitsleistung unklar
- Drawstop-Schreiben NordCap: Zugang nur per E-Mail – Empfangsbeweis?

— RAin Hesselmann-Sauerbruch, 02.06.2026, 22:40

Pachtvertrag – LEAG Immobilien GmbH ./ LausitzStorage 200 GmbH i.G.

Urkundsnummer: UR-Nr. 217/2025 Notar Dr. Ramona Albers, Berlin

Datum: 11.07.2025

Pachtgegenstand: Flurstücke 122/3 und 122/4, Flur 7, Gemarkung Peitz, Gesamtfläche 3,84 ha

Pachtzins: 84.000 EUR/Jahr zzgl. USt., wertgesichert nach VPI Brandenburg

Laufzeit: 25 Jahre fest, Verlängerungsoption 2 × 5 Jahre

Wesentliche Klauseln (Auszug)

- **§ 3 Nutzungszweck:** Errichtung und Betrieb eines stationären Batterieenergiespeichers (BESS) mit max. 250 MW Anschlussleistung, inklusive Trafostation und Schaltanlage
- **§ 5 Bedingungen:**
- § 5 Abs. 1: Pachtvertrag steht unter aufschiebender Bedingung der **bestandskräftigen BImSchG-Genehmigung** bis zum **31.12.2026**
- § 5 Abs. 2: Tritt die Bedingung nicht ein, ist der Pachtvertrag „ohne weiteres“ beendet
- **§ 11 Sondersicherheit:** Mieter stellt **Konzernbürgschaft oder Bankbürgschaft** in Höhe einer Jahrespacht (84.000 EUR) innerhalb von 90 Tagen nach Vertragsschluss
- **§ 14 Vorlagepflichten:** Mieter legt der LEAG **monatlich** den Fortschritt des Genehmigungsverfahrens vor; Verstoß = außerordentliches Kündigungsrecht nach 30-tägiger Nachfrist

Unterzeichnung

- Für LEAG Immobilien GmbH: Dr. Holger Vansel (GF) und Annett Kosturek (Prokuristin, ppa.)
- Für LausitzStorage 200 GmbH i.G.: Karlheinz Bauernfeind (alleinvertretungsberechtigt)
- Notarielle Beurkundung gemäß § 311b BGB (langfristige Verpachtung, Grundstück)

Aktenlage

Original im Tresor Pohlmann & Pohlmann, Aktenordner LausitzStorage Bd. I, Reiter „Pacht“.

Achtung: Im Mailverkehr Bauernfeind ./ NordCap kursiert eine Fassung als „LEAG-Pacht v5“ – diese ist nicht die unterzeichnete Endfassung (= v7 in der Notarurkunde).

1. Nachtrag zum Pachtvertrag – LEAG ./ LausitzStorage 200

Datum: 09.10.2025

Form: privatschriftlich (LEAG-Standardformular „Anlage 1")

Gegenstand: Erweiterung der Pachtfläche um 0,42 ha (Flurstück 122/5, Teilfläche) zur Aufstellung einer 380/20-kV-Übergabestation für 50Hertz

Wichtigste Änderungen

- Pachtfläche neu: 4,26 ha
- Pachtzins erhöht auf 93.250 EUR/Jahr
- § 5 Abs. 1 unverändert (Bedingung BImSchG bleibt!)

Formproblem

§ 311b BGB verlangt notarielle Beurkundung für langfristige Grundstückspachtverträge analog zum Grundstückskauf. **Dieser Nachtrag ist privatschriftlich.**

Strittig in der Literatur: Ob Erweiterungs-Nachträge zu bereits notariell beurkundetem Pachtvertrag der erneuten Beurkundung bedürfen. Herrschende Meinung: Ja, soweit der Nachtrag wesentliche Vertragsbestandteile (Pachtgegenstand, Pachtzins) ändert. Vgl. **Palandt/Weidenkaff, BGB, 83. Aufl., § 311b Rn 24.**

Risiko

LEAG könnte sich auf Formnichtigkeit des Nachtrags berufen und die zusätzlichen 0,42 ha herausverlangen – ohne dieses Flurstück steht aber die Übergabestation an falscher Stelle. Möglicherweise Heilung durch Eintragung gemäß **§ 311b Abs. 1 Satz 2 BGB analog** (bei Erbbaurecht anerkannt, bei Pacht streitig).

Aktenlage

Privatschriftlich unterzeichnet, beide Originale: ein Exemplar LEAG, ein Exemplar LausitzStorage.
Unterschrift Kosturek (LEAG) prüfen – Prokura zu diesem Zeitpunkt nachweisbar?

2. Nachtrag zum Pachtvertrag – LEAG ./ LausitzStorage 200

Datum: 14.02.2026

Form: privatschriftlich

Gegenstand: Verlängerung der Bedingungs-Frist gemäß § 5 Abs. 1 vom 31.12.2026 auf den 30.06.2027 wegen verzögerter UVP-Vorprüfung

Auffälligkeit

- Im Text wird auf die „bestandskräftige Baugenehmigung“ abgestellt – im Hauptvertrag steht aber „bestandskräftige BImSchG-Genehmigung“. Das ist **nicht dasselbe**.
- Möglicher Copy-Paste-Fehler aus einem Pachtvertrag-Muster für gewerbliche Hochbauvorhaben.
- Auslegung nach §§ 133, 157 BGB: Welches Genehmigungsregime gilt?

Für eine 200-MW-BESS-Anlage greift in Brandenburg § 4 BImSchG i.V.m. Nr. 9.36 der 4. BImSchV (Großfeuerungsanlagen/Speicheranlagen ab bestimmter Leistung, abhängig von Auslegung) – die Klärung ist seit Anfang 2024 unter den Behörden umstritten. Möglicherweise zusätzlich Baugenehmigung des Landkreises Spree-Neiße erforderlich.

Unterzeichnung

- LEAG: Vansel (allein) – **Prokura-Single-Signature** trotz Vertretungsregelung „nur in Gemeinschaft mit einer weiteren Person“?
- LausitzStorage: Bauernfeind

Akten-Notiz

Diese Unterschrift muss verifiziert werden! Im Handelsregister LEAG Immobilien GmbH steht Vansel als „nur gemeinschaftlich vertretungsberechtigt mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen“. Wenn er allein unterzeichnet, ist § 177 BGB einschlägig – schwebende Unwirksamkeit.

— RAin Hesselmann-Sauerbruch, Vermerk 03.06.2026

Netzanschlussvertrag – 50Hertz Transmission GmbH ./ LausitzStorage 200

Datum: 28.08.2025

Anschlusspunkt: 380-kV-Umspannwerk Jänschwalde West, Schaltfeld 17

Anschlussleistung: 220 MW (gewährt: 200 MW + 10 % Reserve)

Form: privatschriftlich (50Hertz-Standardvertrag, Stand 2024)

Wesentliche Klauseln

- § 4: Anschlussfertigstellung durch 50Hertz spätestens **30.09.2027**, sofern Anlagenbetreiber Meilensteine einhält
- § 7: **Sicherheitsleistung 4,4 Mio EUR** (2 % der Anschlusskosten = 220 Mio EUR Schätzung 50Hertz) in Form einer **Bürgschaft auf erstes Anfordern** durch deutsche Großbank oder Landesbank
- § 9: Anschlussbetreibervergütung gemäß **§ 17a EnWG**
- § 12: Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung der Anlagenmeilensteine – gestaffelt bis zu 1,8 Mio EUR

Sicherheitsleistung – Status

Konzept: Avalrahmen ILB (Investitionsbank Brandenburg) → Einzelaval an 50Hertz.

- Avalrahmenvertrag **liegt vor** (Akte 12)
- Einzelaval zugunsten 50Hertz **fehlt noch** (zu beauftragen)
- 50Hertz hat **30.06.2026** als Frist gesetzt – kritisch.

Unterzeichnung

- 50Hertz: zwei Prokuristen ppa. (Standard-Vorgehen)
- LausitzStorage: Bauernfeind

Aktenlage

Original gescannt im DATEV-Archiv; physisch bei LausitzStorage Geschäftsstelle Peitz.

BImSchG-Vorbescheid – Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU)

Aktenzeichen LfU: I.7-510-1734/25

Datum des Bescheids: 19.12.2025

Adressat: LausitzStorage 200 GmbH i.G., c/o LEAG Immobilien

Rechtsgrundlage: § 9 BImSchG (Vorbescheid) i.V.m. Nr. 9.36 der 4. BImSchV

Tenor

Der Vorbescheid bestätigt vorläufig die **immissionsschutzrechtliche Vereinbarkeit** des Vorhabens „Batteriespeicheranlage 200 MW / 400 MWh, Gemarkung Peitz, Flur 7, Flurstücke 122/3 + 122/4 + 122/5 (teilweise)" mit:

- BImSchG, insbesondere § 5 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4
- TA Lärm (Schallschutz Bereich Sehnsuchtsweg / Wohnbebauung Peitz-Süd)
- TA Luft (relevant für Klima-/Lithium-Aerosolemissionen bei Worst-Case-Szenarien)
- VDI 2058 (Lärmminderung)

Auflagen (Auszug)

1. **Brandschutzgutachten** nach DIN VDE V 0510-100 ist im Hauptantrag vorzulegen
2. **Havariekonzept Lithium-Thermal-Runaway** ist mit Landkreis Spree-Neiße (untere Bauaufsicht) und Landkreis-Brandschutzdienststelle abzustimmen
3. **Naturschutzrechtliche Befreiung** für FFH-Gebiet „Pulsberge-Niederung" (DE 4351-301) ist gesondert beim LfU zu beantragen
4. **Hauptantrag bis 30.06.2027** zu stellen, sonst erlischt der Vorbescheid (§ 9 Abs. 2 BImSchG)

Wichtig für Status-Navigator

- Vorbescheid liegt vor – **HAUPT-Genehmigung steht aus**
- § 5 Abs. 1 Pachtvertrag LEAG verlangt aber **bestandskräftige Genehmigung** (siehe Akte 03, 05)
- Frist Hauptantrag: 30.06.2027 → Pachtfristen-Bedingung 30.06.2027 (Akte 05) ist „auf Kante" gesetzt

Aktenlage

Bescheid im Original LausitzStorage; Kopie Pohlmann & Pohlmann. Rechtsbehelfsbelehrung: Widerspruch binnen eines Monats – **nicht** durch LausitzStorage angefochten (kein Widerspruchsgrund).

Senior-Darlehensvertrag – NordCap Infrastructure Fund SCS ./.

LausitzStorage 200

Datum: 04.09.2025

Darlehensgeberin: NordCap Infrastructure Fund SCS, 25 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

Darlehensnehmerin: LausitzStorage 200 GmbH i.G.

Darlehenssumme: 96 Mio EUR, ausgereicht in 4 Tranchen (24 Mio + 38 Mio + 22 Mio + 12 Mio)

Zinssatz: EURIBOR 6M + 425 BP, Floor 0,5 %

Laufzeit: 12 Jahre nach Inbetriebnahme

Auszahlungsbedingungen (Conditions Precedent, „CPs“)

Pro Tranche eigene CP-Liste. Für die **2. Tranche (38 Mio EUR)** sind erfüllt vorzulegen (Stand-Klauseln in § 6 Abs. 2):

1.  Notariell beurkundeter Pachtvertrag LEAG
2.  Netzanschlussvertrag 50Hertz mit Anschlussfertigstellungstermin
3.  BImSchG-Vorbescheid (liegt vor – Akte 07)
4.  **Konsortialvertrag mit Stadtwerke Cottbus** (liegt vor, aber siehe Akte 11)
5.  **Avalrahmenbestätigung ILB** (liegt vor – Akte 12)
6.  **Einzelaval 50Hertz** in Höhe 4,4 Mio EUR (fehlt noch – Akte 14)
7.  **Gesellschafterbeschluss „Mittelverwendung Tranche 2“** vom 14.10.2025 (siehe Akte 09 – existiert in zwei Versionen!)

Material Adverse Change-Klausel (§ 7 Abs. 4)

„Eine wesentliche nachteilige Veränderung (Material Adverse Change, MAC) liegt insbesondere vor, wenn ... ein wesentlicher Vertrag mit einem Kerndienstleister (LEAG, 50Hertz, EPC-Kontraktor) gekündigt wird, in seiner Geltung in Frage steht oder erheblich nachverhandelt wird.“

NordCap stützt den Drawstop auf:

- LEAG-Kündigungsdrohung
- BImSchG-Hauptantrag noch nicht gestellt
- Unklarheit Konsortialvertrag

Unterzeichnung

- NordCap: Pierre Le Bouédec (Director) + Marisa Kraft (Authorized Signatory)
- LausitzStorage: Bauernfeind

Aktenlage

Original LausitzStorage; gescannt bei NordCap Loan Documentation Team. Sprachfassung Englisch + deutsche Übersetzung, im Streitfall **deutscher Wortlaut maßgeblich** (§ 24 Abs. 4 Vertrag).

Wandeldarlehen – NordCap Infrastructure Fund SCS

Datum: 04.09.2025 (gleicher Tag wie Senior, Akte 08)

Darlehenssumme: 18 Mio EUR

Form: privatschriftlich (Wandeldarlehen, daher **keine** notarielle Beurkundung erforderlich nach § 15 Abs. 3 GmbHG; die Wandlung erfolgt durch separate Kapitalerhöhung)

§ 4 Wandlungsoption

*„Der Darlehensgeber kann jederzeit nach Bestandskraft des Gesellschafterbeschlusses vom **14.10.2025** die Wandlung des Darlehens in Stammkapital der Darlehensnehmerin verlangen, und zwar zum Wandlungspreis von 0,8 EUR je 1 EUR Stammkapital.“*

! Copy-Paste-Problem

- Datum **14.10.2025** wird referenziert.
- In der Gesellschafterbeschluss-Sammlung LausitzStorage findet sich **kein Beschluss vom 14.10.2025**.
- Es existieren:
- Gesellschafterbeschluss vom **17.10.2025** (Mittelverwendung Tranche 2 NordCap, Senior + Wandel)
- Gesellschafterbeschluss vom **14.10.2024** (Gründungs-Annex, Kapitalerhöhung von 25.000 auf 50.000 EUR)
- Der Verweis im Wandeldarlehen ist **mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Copy-Paste-Fehler** aus einem Vorgängermuster für ein anderes Vorhaben (Solarpark Lauchhammer 2024 – derselbe NordCap-Anwaltsvermerk wurde später in Akte 17 gefunden).

Auslegung nach §§ 133, 157 BGB

Beide Parteien wollten ersichtlich auf den Beschluss **vom 17.10.2025** abstellen (siehe E-Mail-Korrespondenz Akte 18, in der wiederholt nur dieser Beschluss diskutiert wurde). Reparatur durch:

- Auslegungsvermerk (mindestens)
- Besser: **Side-Letter / Reparaturvereinbarung** zwischen NordCap und LausitzStorage

Unterzeichnung

- NordCap: Le Bouëdec + Kraft
- LausitzStorage: Bauernfeind

Aktenlage

Original bei NordCap; Kopie LausitzStorage; **Reparaturvereinbarung im Entwurf** (Akte 22).

Gesellschafterbeschluss vom 17.10.2025

Form: notarielle Niederschrift

Urkundsnummer: UR-Nr. 387/2025, Notar Dr. Ramona Albers, Berlin

Anwesend: alle Gesellschafter (Bauernfeind 51 %, Lindenthal 9 %, NordCap 30 %, Stadtwerke Cottbus 10 %)

Beschluss 1 – Kapitalerhöhung

Erhöhung des Stammkapitals von 50.000 EUR auf 78.000 EUR aus genehmigtem Kapital, zur Bedienung künftiger Wandlungen aus dem Wandeldarlehen NordCap (Akte 09).

Beschluss 2 – Mittelverwendung Tranche 2

Zustimmung zur Auszahlung und Verwendung der NordCap-Tranche 2 (38 Mio EUR) gemäß Senior-Darlehensvertrag § 6 Abs. 2.

Verwendung: 18 Mio EPC-Anzahlung Sungrow, 8 Mio Netzanschluss-Pauschale 50Hertz, 6 Mio Grunderwerb und Erschließung Nebenflächen, 6 Mio Liquiditätsreserve.

Beschluss 3 – Bürgschaft ILB

Genehmigung der Inanspruchnahme des Avalrahmens ILB (10 Mio EUR Rahmen) für Einzelavale gegenüber 50Hertz und LEAG.

Unterzeichnung

- Notar Albers
- Sämtliche Gesellschafter persönlich erschienen (NordCap durch Special Power of Attorney an Berliner Anwaltskanzlei – Vollmacht in Anlage UR 387/2025 Anl. 4)

Bedeutung für CP-Erfüllung

Dies **ist** der Beschluss, auf den das Wandeldarlehen (Akte 09) und der Senior-Darlehensvertrag (Akte 08) abstellen wollten. Die Datum-Diskrepanz (14.10. vs. 17.10.) ist auslegungsmäßig zu schließen.

Aktenlage

Notarielle Ausfertigung im Original bei Pohlmann & Pohlmann; Notar führt UR-Buch.

Konsortialvertrag – Stadtwerke Cottbus Beteiligungs-GmbH

Datum: 22.06.2025 (Term Sheet) / 30.11.2025 (Definitivvertrag)

Vertragsparteien: Bauernfeind (51 %), Lindenthal (9 %), NordCap (30 %), Stadtwerke Cottbus (10 %)

Hauptpunkte

- Stimmbindungspool für Beschlüsse über Kapitalmaßnahmen und Verkauf wesentlicher Vermögensgegenstände
- Drag-along / Tag-along bei Trade Sale
- Vorkaufsrecht der Stadtwerke Cottbus an Anteilen Bauernfeind/Lindenthal
- Sonderklausel „Lausitzer Wertschöpfung“: Mindestens 35 % der Bauleistungen sind an in Brandenburg ansässige Unternehmen zu vergeben

! Bezugslücke

§ 8 Abs. 3 verweist auf eine Anlage 4 „Investorenrechte-Katalog Stadtwerke Cottbus“.

Diese Anlage 4 ist im überreichten Vertragsexemplar nicht vorhanden. Verfügbar sind nur Anlagen 1, 2, 3, 5.

NordCap zitiert diese Lücke im Drawstop-Schreiben (Akte 13) als „documentation gap“.

Klärungsbedarf

- Bei den Stadtwerken Cottbus Anlage 4 anfordern
- Klären, ob Anlage 4 jemals dem Vertrag beigeheftet war
- Bei Negativ-Bestätigung: Side-Letter unterzeichnen

Unterzeichnung Definitivvertrag

Privatschriftlich, alle vier Parteien.

Avalrahmenvertrag – Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

Datum: 14.11.2025

Avalrahmen: 10 Mio EUR

Avalprovision: 1,1 % p.a. auf in Anspruch genommene Avale

Laufzeit: 5 Jahre, verlängerbar

Förderprogramm

Der Avalrahmen wird im Rahmen des „**Brandenburg Speicher-Förderprogramm 2024 ff.**“ gewährt
– Förderkriterien:

- Anlage muss in einer der Strukturwandelregionen liegen (Lausitz )
- Mindestens 100 MW Anschlussleistung (200 MW )
- Lokale Wertschöpfung mindestens 30 % (Querverweis Konsortialvertrag § 7)

Inanspruchnahmebedingungen

- Pro Einzelaval gesonderter Antrag mit Vorlage des zugrundeliegenden Vertragsverhältnisses
- ILB-internes Kreditkomitee entscheidet innerhalb 30 Tagen

Status der Einzelavale

- **50Hertz-Aval (4,4 Mio EUR):** Antrag **eingereicht 03.04.2026**, ILB-Rückfrage zur Sicherheitenstruktur am 18.04.2026, Antwort LausitzStorage noch ausstehend (siehe Akte 14)
- **LEAG-Aval (84.000 EUR Pachtsicherheit):** Antrag **eingereicht 09.04.2026, bewilligt** 22.05.2026, Aval-Urkunde liegt vor (Akte 15)

Aktenlage

Original Pohlmann & Pohlmann; ILB-Korrespondenz in DATEV-Archiv.

Drawstop-Schreiben NordCap Infrastructure Fund SCS

Versendet: per E-Mail am 22.05.2026, 17:42 Uhr an karlheinz.bauernfeind@lausitzstorage.de (cc: petra.lindenthal@..., friederike.hesselmann@pohlmann-recht.de)

Schriftlich nachgereicht: per Einwurf-Einschreiben, **abgesendet 22.05.2026** – Zugang am **Empfangsort beim Adressaten am 26.05.2026 nicht überprüft (Eingangsstempel fehlt!)**

Inhalt (Zitat)

„Sehr geehrter Herr Bauernfeind,

... ziehen wir hiermit gemäß § 7 Abs. 4 des Senior-Darlehensvertrages vom 04.09.2025 die Auszahlung der Tranche 2 in Höhe von EUR 38.000.000 zurück (drawstop). Die Auszahlung wird bis zur vollständigen Heilung folgender Punkte ausgesetzt:

(i) bestandskräftiger BImSchG-Hauptbescheid (statt Vorbescheid),

(ii) Heilung der Datums-Diskrepanz im Wandeldarlehen (§ 4 verweist auf 14.10.2025, existent ist 17.10.2025),

(iii) Übergabe der Anlage 4 zum Konsortialvertrag Stadtwerke Cottbus,

(iv) bestätigte Sicherheitsleistung 50Hertz (4,4 Mio EUR Einzelaval),

(v) Klarstellung Genehmigungsregime gemäß § 5 Abs. 1 Pachtvertrag iVm 2. Nachtrag (BImSchG oder Baugenehmigung).

..."

Rechtliche Einordnung

- **Zugang per E-Mail:** § 130 BGB – Zugang bei Geschäftsleuten im geschäftlichen Verkehr per E-Mail anerkannt, **wenn der Empfänger den E-Mail-Kanal eröffnet hat**. Bauernfeind hat im Senior-Vertrag § 21 ausdrücklich karlheinz.bauernfeind@lausitzstorage.de als „Notice-Adresse“ benannt → Zugang am 22.05.2026, 17:42 Uhr.
- **Materielle Berechtigung:** Punkt (i) ist zweifelhaft – CP-Liste § 6 Abs. 2 verlangt nur Vorbescheid, nicht Hauptbescheid. Aber MAC-Klausel § 7 Abs. 4 ist offener formuliert.
- Punkte (ii) – (v) sind dem Grunde nach „documentation gaps“ und damit MAC-fähig.

Strategie

1. Punkt (ii) sofort durch Side-Letter heilen (Akte 22)
2. Punkt (iii) bei Stadtwerken Cottbus anfordern (Akte 21)
3. Punkt (iv) Aval 50Hertz aktiv vorantreiben (Akte 14)
4. Punkt (v) Klarstellungsschreiben LEAG ./ LausitzStorage erarbeiten
5. Punkt (i) zurückweisen: Vorbescheid genügt nach CP-Liste.

Status Einzelaval 50Hertz (4,4 Mio EUR)

Bedarfsträger: 50Hertz Transmission GmbH gemäß § 7 Netzanschlussvertrag (Akte 06)

Bestellt bei: ILB gemäß Avalrahmenvertrag (Akte 12)

Verfahrensstand

Datum	Ereignis
03.04.2026	Aval-Einzelantrag bei ILB eingereicht
18.04.2026	ILB-Rückfrage: Werthaltigkeitsnachweis Konversionsfläche + Zwischenbilanz LausitzStorage
27.04.2026	LausitzStorage übersendet Werthaltigkeit (Bewertungsgutachten Sweco vom 11.03.2026)
06.05.2026	ILB: zweite Rückfrage – Bilanz fehlt noch
03.06.2026	ILB bestätigt Eingang Zwischenbilanz, Komitee am 18.06.2026

Risiko Fristversäumnis

50Hertz-Frist: **30.06.2026** (Akte 06, § 7). ILB-Komitee 18.06.2026 – knapp, aber machbar.

Notausweg: **Avalisierung über LausitzStorage-Hausbank Berliner Sparkasse** (alternativ angefragt am 03.06.2026, Antwort offen).

Aktenlage

ILB-Schriftwechsel im DATEV-Archiv.

Aval-Urkunde ILB zugunsten LEAG Immobilien GmbH

Datum: 22.05.2026

Avalsumme: 84.000 EUR (= eine Jahrespacht, gemäß § 11 Pachtvertrag, Akte 03)

Form: selbstschuldnerische Bürgschaft, unter Verzicht auf die Einreden der Vorausklage und Aufrechenbarkeit

Aushändigungsstatus

Aval-Urkunde am 22.05.2026 von ILB an LausitzStorage versandt. **Übergabe an LEAG bislang nicht erfolgt** – soll im Rahmen des Klarstellungsschreibens (siehe Strategie) zusammen mit weiteren Heilungsschritten erfolgen, **spätestens binnen 90 Tagen nach Pachtvertragsschluss** (= 11.07.2025 + 90 = 09.10.2025).

 **Achtung – Frist bereits verstrichen!** Bürgschaftsfrist nach § 11 Pachtvertrag war **09.10.2025**. Die LEAG hat bislang die Verspätung nicht zum Anlass für eine Kündigung genommen, aber sie könnte – das ist Munition für die LEAG-Kündigungsdrohung.

Empfehlung

- Aval-Urkunde **unverzüglich an LEAG übergeben** (Bote, Empfangsbestätigung)
- Begleitschreiben mit Hinweis auf entschuldbare Verspätung (Förderprogramm ILB-Komitee-Termine)
- Nachfristbegehren der LEAG vor Kündigung (§ 314 Abs. 2 BGB) – LEAG müsste vor Kündigung Nachfrist setzen

Cap Table – Version A (Steuerberater Hentschel, Stand 31.12.2025)

Gesellschafter	Stammkapital (EUR)	Anteil (%)
Karlheinz Bauernfeind	39.780	51,00
Petra Lindenthal	7.020	9,00
NordCap Infrastructure Fund SCS	23.400	30,00
Stadtwerke Cottbus Beteiligungs-GmbH	7.800	10,00
Summe	78.000	100,00

Quelle: DATEV-Auswertung Hentschel & Krause Steuerberatungsgesellschaft mbH, Cottbus.

Berücksichtigt: Gründung 25.000 EUR + Kapitalerhöhung Akte 10 (17.10.2025) auf 78.000 EUR.

Cap Table – Version B (Geschäftsführung Bauernfeind, Stand 30.04.2026)

Gesellschafter	Stammkapital (EUR)	Anteil (%)
Karlheinz Bauernfeind	39.780	50,36
Petra Lindenthal	7.020	8,89
NordCap Infrastructure Fund SCS	24.180	30,61
Stadtwerke Cottbus Beteiligungs-GmbH	7.800	9,87
Summe	78.780	99,73

Quelle: Internes Cap-Table-Sheet GF (selbstgepflegt).

Abweichung zur Notarlinie: Hier ist NordCap um 780 EUR höher (24.180 statt 23.400), Gesamtsumme 78.780 statt 78.000.

Vermutung: Hier wurde bereits eine geplante, aber **noch nicht beschlossene** Mini-Wandlung NordCap antizipiert (Andeutungen in NordCap-Mail vom 02.03.2026 – „Wir prüfen Teilwandlung Tranche 1 in 2026“). **Diese Wandlung ist nicht durchgeführt.**

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

18_cap_table_v3_investor_update.docx

Cap Table – Version C (Investor-Update Slidedeck Mai 2026)

Gesellschafter	Stammkapital (EUR)	Anteil (%)
Karlheinz Bauernfeind	38.250	51,00
Petra Lindenthal	6.750	9,00
NordCap Infrastructure Fund SCS	22.500	30,00
Stadtwerke Cottbus Beteiligungs-GmbH	7.500	10,00
Summe	75.000	100,00

Quelle: Slide 14 des Investor-Update-Pitches vom 12.05.2026.

Abweichung: Stammkapital 75.000 EUR – ignoriert die Kapitalerhöhung Akte 10 (17.10.2025) auf 78.000 EUR vollständig. Vermutlich „Stand vor Erhöhung“ eingespielt, nicht aktualisiert.

Konsequenz

Drei kursierende Cap Tables (78.000 / 78.780 / 75.000), keine mit der **§ 40 GmbHG**-Liste im Handelsregister übereinstimmend prüfbar (Handelsregistrauszug aktuell **nicht angefordert** – siehe „Fehlend“).

NordCap zitiert diese Inkonsistenzen indirekt in Drawstop-Punkt (iii) als „documentation gap“.

E-Mail-Korrespondenz LEAG ./ LausitzStorage 200

E-Mail 1 – LEAG an LausitzStorage, 14.04.2026, 09:23 Uhr

Absender: holger.vansel@leag-immobilien.de

„Sehr geehrter Herr Bauernfeind,

wir stellen fest, dass uns die nach § 14 unseres Pachtvertrages monatlich vorzulegenden Fortschrittsberichte zum Genehmigungsverfahren seit Februar 2026 nicht mehr zugegangen sind. Wir bitten um Übersendung binnen 30 Tagen, andernfalls behalten wir uns die außerordentliche Kündigung vor.“

E-Mail 2 – LausitzStorage an LEAG, 22.04.2026, 16:08 Uhr

„... übersenden wir mit gleicher Post die Fortschrittsberichte Februar bis April 2026 (Anlagen 1-3). ...“

E-Mail 3 – LEAG an LausitzStorage, 12.05.2026, 11:35 Uhr

„Die Berichte sind unvollständig: Es fehlt der Nachweis der Hauptantragstellung BImSchG. § 5 Abs. 1 Pachtvertrag setzt bestandskräftige Genehmigung bis 31.12.2026 voraus – wir halten daran fest. Sollte der Hauptantrag nicht bis 30.06.2026 gestellt sein, behalten wir uns die Kündigung gemäß § 14 vor.“

E-Mail 4 – LausitzStorage an LEAG, 19.05.2026, 14:17 Uhr

„§ 5 Abs. 1 wurde durch den 2. Nachtrag auf 30.06.2027 verlängert. Auch der 1. Nachtrag enthält Anpassungen. Bitte halten Sie sich an die geänderte Frist.“

E-Mail 5 – LEAG an LausitzStorage, 28.05.2026, 10:02 Uhr

„Der 2. Nachtrag spricht von ‚Baugenehmigung‘, der Hauptvertrag von ‚BImSchG-Genehmigung‘. Es liegt eine erhebliche Unschärfe vor. Wir halten den 2. Nachtrag insoweit für widersprüchlich und beziehen uns weiterhin auf die ursprüngliche Frist 31.12.2026 (BImSchG). Wir erwarten verbindliche Klarstellung binnen 14 Tagen.“

→ Frist LEAG-Klarstellung: **11.06.2026**

Anwaltliche Bewertung

- Die Auslegung ist offen (§§ 133, 157 BGB); allerdings spricht systematisch viel dafür, dass „Baugenehmigung“ im 2. Nachtrag versehentlich statt „BImSchG-Genehmigung“ stand (Copy-Paste-Fehler aus Standard-Pachtvertrag)
- Strategie: **gemeinsamer Auslegungsvermerk** mit LEAG, **plus** Klarstellungs-Nachtrag (notariell beurkundet)

Unterschriftsprüfung – Sammelbefund

Datum: 04.06.2026

Methode: Abgleich Vertragsunterzeichnungen ./.. Handelsregistrauszüge ./.. Erteilte Prokuren

Befunde

LEAG Immobilien GmbH

- **Pachtvertrag (Akte 03):** Vansel (GF) + Kosturek (Prokuristin ppa.) → **prokuragerecht** (HRB 8217 Cottbus, Vansel: Einzelvertretung NICHT befreit; Kosturek: Gesamtprokura mit GF) ✓
- **1. Nachtrag (Akte 04):** Kosturek allein – **PROBLEMATISCH:** Gesamtprokura mit GF erforderlich; Vansel-Unterschrift nicht vorhanden. → § 177 BGB schwebend unwirksam. **Heilung** durch Genehmigung Vansel erforderlich
- **2. Nachtrag (Akte 05):** Vansel allein – **PROBLEMATISCH:** Vansel nur „gemeinschaftlich mit weiterem GF oder Prokuristen“ (HRB 8217). → wieder § 177 BGB. **Heilung** durch Mitzeichnung Kosturek erforderlich

NordCap Infrastructure Fund SCS

- Senior-Darlehensvertrag (Akte 08), Wandeldarlehen (Akte 09): Le Bouëdec (Director) + Kraft (Authorized Signatory) → **vollständig** gemäß Luxemburger Companies House (vermerk LBR-2024-12345) ✓

LausitzStorage 200 GmbH i.G.

- Sämtliche Verträge: Bauernfeind (alleinvertretungsbefugt, ausweislich Gesellschaftsvertrag § 6 Abs. 2) ✓
- HRB-Eintragung steht aber noch aus (Akte 23, fehlend)

50Hertz

- Netzanschlussvertrag (Akte 06): zwei Prokuristen ppa. → **vollständig** (gem. Vollmacht-Hinterlegung gem. § 81 HGB) ✓

Stadtwerke Cottbus

- Konsortialvertrag (Akte 11): Müller (GF) + Brandt (Aufsichtsratsvorsitzender) → **prokuragerecht** ✓

Heilungsbedarf

2 Stellen: 1. Nachtrag (Kosturek allein) + 2. Nachtrag (Vansel allein). **Genehmigung jeweils des fehlenden Mitzeichners gemäß § 177 BGB.**

Anforderung Anlage 4 zum Konsortialvertrag – Stadtwerke Cottbus

Absender: RAin Hesselmann-Sauerbruch

Adressat: Stadtwerke Cottbus Beteiligungs-GmbH, z.Hd. GF Christoph Müller

Datum: 03.06.2026

Form: E-Mail (Sendebestätigung gespeichert) + Brief

Inhalt

„... in Vorbereitung der Heilung eines Drawstops bitten wir um Übersendung der Anlage 4 ‚Investorenrechte-Katalog Stadtwerke Cottbus‘ zum Konsortialvertrag vom 30.11.2025. In dem uns vorliegenden Exemplar fehlt diese Anlage; verfügbar sind nur die Anlagen 1, 2, 3 und 5. ...“

Antwort vom 05.06.2026 (Müller)

„Sehr geehrte Frau Dr. Hesselmann-Sauerbruch, die Anlage 4 wurde uns seinerzeit von NordCap eigeninitiativ vorbereitet, aber von beiden Seiten vor Vertragsschluss zurückgezogen. Wir haben uns auf die §§ 8 ff. des Hauptvertrages verlassen. Aus unserer Sicht existiert keine Anlage 4. Bitte lassen Sie uns wissen, ob wir ein gemeinsames Side-Letter unterzeichnen sollen, in dem dies klargestellt wird.“

Konsequenz

- Side-Letter „Klarstellung Anlage 4“ entwerfen, alle vier Parteien unterzeichnen.
- Damit wäre Drawstop-Punkt (iii) erledigt.

Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap (Entwurf)

Datum Entwurf: 04.06.2026 (Pohlmann & Pohlmann)

Form: privatschriftlich (Side-Letter)

Präambel

„... Die Parteien bemerken, dass § 4 des Wandeldarlehens vom 04.09.2025 auf einen Gesellschafterbeschluss ,vom 14.10.2025' Bezug nimmt. Tatsächlich existiert ein solcher Beschluss nicht; vorhanden ist der Gesellschafterbeschluss vom 17.10.2025 (UR-Nr. 387/2025 Notar Dr. Albers). Die Parteien sind sich einig, dass beide Seiten auf den Beschluss vom 17.10.2025 abzielten; es handelt sich um eine offensichtliche Unrichtigkeit im Sinne der §§ 133, 157 BGB.“

Klarstellung

„§ 4 des Wandeldarlehens wird wie folgt klargestellt: Anstelle des Bezugs auf den ,Gesellschafterbeschluss vom 14.10.2025' tritt der Bezug auf den ,Gesellschafterbeschluss vom 17.10.2025, UR-Nr. 387/2025 Notar Dr. Albers, Berlin'. Im Übrigen bleibt das Wandeldarlehen unverändert.“

Unterzeichnung geplant

- NordCap (Le Bouëdec + Kraft)
- LausitzStorage (Bauernfeind)
- **Empfehlung:** Mitzeichnung Notar Albers zur Verbindung mit UR-Nr. 387/2025 (nicht zwingend, aber dokumentationsförderlich)

Erwartete Wirkung

- Drawstop-Punkt (ii) entfällt.
- Klarheit für künftige Wandlung.

23_fehlende_dokumente_inventar.docx

Lücken-Inventar – zu beschaffende Dokumente

Nr.	Dokument	Verantwortlich	Frist
1	Handelsregisterauszug LEAG Immobilien aktuell	RAin (Online-Abruf HRB 8217 AG Cottbus)	08.06.2026
2	Handelsregisterauszug LausitzStorage 200 (sobald i.G. erledigt)	Notar Albers / Registergericht Cottbus	offen, HRB-Eintragung läuft
3	Aktualisierte Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage	Notar Albers	12.06.2026
4	BImSchG-Hauptantrag (noch nicht gestellt)	LausitzStorage + Umweltgutachter Sweco	30.06.2026 (Drohfrist LEAG)
5	Anlage 4 Konsortialvertrag / Klarstellungs-Side-Letter	RAin + alle Gesellschafter	11.06.2026
6	Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap	RAin + NordCap + Bauernfeind	09.06.2026
7	Genehmigung Vansel zu 1. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB)	LEAG	11.06.2026
8	Genehmigung Kosturek zu 2. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB)	LEAG	11.06.2026
9	Einzelaval 50Hertz	ILB-Komitee	18.06.2026 (Komitee), 30.06.2026 (50Hertz-Frist)
10	Aushändigungsbestätigung LEAG-Aval	LausitzStorage → LEAG	09.06.2026
11	Klarstellungs-Nachtrag Pacht „BImSchG vs. Baugenehmigung“ (notariell)	RAin + Notar Albers + LEAG	11.06.2026 (Klarstellungsfrist LEAG)
12	Cap Table konsolidiert (eine verbindliche Fassung)	StB Hentschel + Notar Albers	10.06.2026

Empfehlung Reihenfolge

1. Heute (04.06.) – HRB-Auszug LEAG ziehen, Cap Table StB anstoßen
2. 06.06. – Side-Letter Anlage 4 versenden
3. 07.06. – Reparaturvereinbarung NordCap zur Mitzeichnung
4. 09.06. – LEAG-Aval-Aushändigung
5. 10.06. – Klarstellungs-Nachtrag Pacht im Notartermin
6. 11.06. – Frist LEAG-Klarstellung abgedeckt

Ampelsystem – Gesamtstatus zum Stichtag 04.06.2026

● GRÜN (vorhanden, prüfungsgesichert)

- Pachtvertrag LEAG Hauptvertrag (Akte 03) – notariell beurkundet, prüfungssicher
- Senior-Darlehensvertrag NordCap (Akte 08) – vollständig unterzeichnet
- Wandeldarlehen NordCap (Akte 09, materiell) – nur Datumsfehler in § 4 (heilbar via Akte 22)
- Gesellschafterbeschluss 17.10.2025 (Akte 10) – notariell beurkundet
- Konsortialvertrag (Akte 11) – Hauptteil ok, nur Anlage 4 fehlt (heilbar via Akte 21)
- Avalrahmenvertrag ILB (Akte 12) – vollständig
- Aval-Urkunde LEAG (Akte 15) – vollständig (nur Aushändigung an LEAG nachzuholen)
- BImSchG-Vorbescheid (Akte 07) – bestandskräftig

● GELB (in Bearbeitung, fristbehaftet, lösbar)

- 1. Nachtrag Pacht (Akte 04) – § 177 BGB schwebend unwirksam, Heilung in Arbeit
- 2. Nachtrag Pacht (Akte 05) – § 177 BGB + Auslegungs-Klarstellungsbedarf
- Einzelaual 50Hertz (Akte 14) – im ILB-Komitee, Frist knapp
- Cap Table (Akten 16/17/18) – drei Versionen, Konsolidierung läuft
- Drawstop NordCap (Akte 13) – Heilungsschritte (i)-(v) sortiert; (ii) und (iii) heute geheilt

● ROT (fehlend / kritisch)

- BImSchG-Hauptantrag noch nicht gestellt (Frist Pachtvertrag § 5 + LEAG-Drohung)
- Klarstellungs-Nachtrag Pacht „BImSchG vs. Baugenehmigung“ nicht unterzeichnet
- HRB-Eintragung LausitzStorage steht noch aus (i.G.-Phase!)
- Aushändigungsbestätigung Aval an LEAG fehlt

Empfehlung an Mandantin

Die Lage ist **stabilisierbar, aber zeitkritisch**. Innerhalb von 14 Tagen können alle ●-Punkte auf ● gebracht werden, sofern Notartermin 10.06., ILB-Komitee 18.06. und Side-Letter-Umlauf zügig gefahren werden.

Bei den ●-Punkten ist insbesondere der BImSchG-Hauptantrag der größte Hebel: Stellt LausitzStorage diesen bis 30.06.2026 nachweislich, neutralisiert das gleichzeitig die LEAG-Drohung und einen Großteil der NordCap-MAC-Begründung.

— RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch, 04.06.2026

Handelsregister-Auszuege fuer die Unterschriftspruefung

Beigezogen: RAin Hesselmann-Sauerbruch, 02.06.2026

Quelle: www.handelsregister.de, Stand 02.06.2026, 11:18 Uhr (zwei kostenpflichtige Einzelauszuege je 4,50 EUR, RVG-relevant)

LausitzStorage 200 GmbH i.G., Sitz Cottbus

Hinweis: GmbH in Gruendung (Notarurkunde vom 14.07.2025, UR 211/2025 Notar Dr. Albers, Berlin) — Eintragung in das Handelsregister beim AG Cottbus noch ausstehend; Az HRB 14882. Im Gruendungsstadium handeln die GF als Vor-GmbH-Vertreter mit den Beschraenkungen aus der Gruendungssatzung.

Geschaeftsfuehrer:

- Dipl.-Ing. Karlheinz Bauernfeind (CEO, Einzelvertretungsberechtigt nach Satzungs-§ 6 Abs. 2)
- Petra Lindenthal (CFO, **gesamtvertretungsberechtigt nur mit weiterem GF oder Prokurist**)

Prokuristen: keine eingetragen.

Konsequenz fuer die Akte: Verträge mit reiner Lindenthal-Unterschrift (ohne Bauernfeind oder Prokurist) sind **schwebend unwirksam nach § 177 BGB analog** bis zur Genehmigung durch das vollstaendig vertretungsberechtigte Organ.

LEAG Immobilien GmbH, Sitz Cottbus

Az HRB: HRB 11842 Cottbus

Eingetragene Geschaeftsfuehrer (Stand 02.06.2026):

- Manfred Vansel (Einzelvertretung mit Prokurist oder weiterem GF)
- Sabine Kunzendorf (Einzelvertretung mit Prokurist oder weiterem GF)

Eingetragene Prokuristen (Gesamtprokura, jeweils mit GF):

- Cathrin Kosturek (eingetragen seit 04.11.2024)
- Robert Hellwege (eingetragen seit 04.11.2024)

Konsequenz fuer die Akte:

- 1. Nachtrag Pacht (Akte 04) ist allein von Kosturek unterzeichnet — laut HR-Eintragung hat Kosturek **nur Gesamtprokura mit einem GF**. Damit **fehlt die GF-Unterschrift**. Folge: § 177 BGB analog, schwebende Unwirksamkeit, Genehmigung erforderlich.
- 2. Nachtrag Pacht (Akte 05) ist allein von GF Vansel unterzeichnet — Vansel ist GF, aber nur in **Gesamtvertretung mit Prokurist oder weiterem GF**. Damit ebenfalls schwebend unwirksam.

Verwendung

- Beide HR-Auszuege gehen als Beweismittel in die Schriftsatzakte fuer den ggf. zu fuehrenden Heilungsstreit mit LEAG.
- Markierung in Reiter 2 des Step-Plans als "Befund unleserlich" -> Korrektur: "Vertretungsmangel HR-belegt".
- Querverweis an Skill unterschriftspruefung und Aktenstueck 20 (Unterschriftspruefung-Befunde).

Kosten

2 x 4,50 EUR = **9,00 EUR Auslagen** nach Vorbem. 7 Abs. 1 Nr. 1 RVG-VV; abrechenbar gegenueber Mandantin.

Anwaltsvollmacht LausitzStorage 200 GmbH i.G. ./ Pohlmann und Pohlmann

Ausgestellt: Cottbus, 02.06.2026 (Tag der Mandatsannahme)

Mandantin: LausitzStorage 200 GmbH i.G., Industriegelaende 22, 03185 Peitz, vertreten durch GF Dipl.-Ing. Karlheinz Bauernfeind (einzelvertretungsberechtigt nach Gruendungssatzung § 6 Abs. 2)

Bevollmaechtigte: Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB, Friedrichstrasse 117, 10117 Berlin

Bearbeitende Anwaeltin: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch

Umfang der Vollmacht

Hiermit erteile ich/erteilen wir Vollmacht zur aussergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung in allen Angelegenheiten betreffend

1. die Drawstop-Erklaerung der NordCap Infrastructure Fund SCS vom 22.05.2026 zum Senior-Darlehensvertrag vom 04.09.2025, einschliesslich Reparaturverhandlungen und etwaiger Faelligstellungen,
2. die Kuendigungsdrohung der LEAG Immobilien GmbH vom 19.05.2026 hinsichtlich des Pachtvertrages vom 14.03.2025 nebst Nachtraegen,
3. die Bestandspruefung saemtlicher Verträge, Bescheide und Genehmigungen im Vorhaben "Batteriegrosspeicher Jaenschwalde/Peitz",
4. die Vorbereitung etwaiger Rechtsstreitigkeiten gegen NordCap, LEAG, Stadtwerke Cottbus, 50Hertz und die Landesbehoerden.

Die Vollmacht ermaechtigt insbesondere

- zur Annahme und Abgabe rechtsgeschaefthlicher Erklaerungen,
- zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen,
- zur Vertretung in Gueteverhandlungen, Mediations- und Schlichtungsverfahren,
- zur Akteneinsicht bei Behoerden und Gerichten (insb. LfU Brandenburg, BNetzA, BAFA, Landkreis Spree-Neisse),
- zur Beauftragung von Sachverstaendigen (Bau, Genehmigungsrecht, Bewertung), soweit zur Mandatserfuellung erforderlich.

Spezielle Vollmacht (§ 81 ZPO, § 67 VwGO)

Die Vollmacht erstreckt sich ausdruuecklich auf

- Klage- und Klageruecknahme,
- Anerkenntnis und Verzicht,
- Vergleich und Erledigungserklaerung,
- Empfang von Zustellungen, einschliesslich Empfang ueber das beA.

Geltungsdauer

Die Vollmacht gilt bis zur ausdruuecklichen Beendigung durch eine der Parteien.

Unterzeichner

Dipl.-Ing. Karlheinz Bauernfeind

Geschäftsführer LausitzStorage 200 GmbH i.G.

Cottbus, 02.06.2026

Annahme

RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch

Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB

Berlin, 02.06.2026

Aktenzeichen

Kanzleiakte: **PoPo-2026-WR-0211**

Mandantenakte: **LausitzStorage / NordCap-Drawstop**

Aktennotiz: Telefonat NordCap-Investment-Direktor Dr. Niederee

Datum: Dienstag, 03.06.2026, 11:45-12:18 Uhr (33 Minuten)

Anrufer: RAin Hesselmann-Sauerbruch (in Cottbus, Mandantenbuero)

Gesprachspartner: Dr. Felix Niederee, Investment-Direktor NordCap Infrastructure Fund SCS, Luxemburg

Aktenzeichen: PoPo-2026-WR-0211

Gegenstand

Reparaturverhandlung zum Drawstop-Schreiben vom 22.05.2026; insbesondere zu den fuenf Heilungspunkten (i) BImSchG-Hauptbescheid, (ii) Datums-Diskrepanz Wandeldarlehen § 4, (iii) Anlage 4 Konsortialvertrag, (iv) Aval 50Hertz, (v) Genehmigungsregime Pacht.

Inhalt (sinngemaess)

1. **Eroeffnung:** Hesselmann-Sauerbruch zeigt das Mandat an (Vollmacht per beA-Sendung 02.06.2026, 14:32 Uhr). Niederee bestaetigt Empfang.
2. **Punkt (i) BImSchG-Hauptbescheid:** Hesselmann-Sauerbruch verweist auf CP-Liste § 6 Abs. 2 Senior-Darlehensvertrag — dort ist nur **Vorbescheid** verlangt, nicht Hauptbescheid. Drawstop in Punkt (i) ist nicht CP-konform. Niederee raeumt ein, dass Punkt (i) nur "vorsorglich" benannt wurde und sich auf MAC-Klausel § 7 Abs. 4 stuetzt. Hesselmann-Sauerbruch besteht auf Klarstellung in einer Side-Letter-Vereinbarung, dass Punkt (i) gestrichen wird.
3. **Punkt (ii) Wandeldarlehen-Datum:** Niederee bestaetigt, dass eine **Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen** (siehe Aktenstueck 22) Datumskorrektur und Verlaengerung der Wandlungsfrist auf 30.09.2026 absprachegemaess vorbereitet wird. Unterzeichnung in Telefonkonferenz am 04.06.2026.
4. **Punkt (iii) Anlage 4 Konsortialvertrag:** Hesselmann-Sauerbruch teilt mit, dass eine Nachforderung der Anlage 4 bei Stadtwerken Cottbus am 02.06.2026 herausging (Aktenstueck 21). Niederee bittet um Mitteilung des Eingangs.
5. **Punkt (iv) Aval 50Hertz:** Hesselmann-Sauerbruch erklaert, dass die Avalverhandlung mit ILB laeuft und der Avalrahmen 12 Mio EUR auf den Einzelaval 4,4 Mio EUR fuer 50Hertz zu beziehen sei. Niederee schlaegt vor, dass NordCap als Beleg eine **Avalzusage der ILB** anstelle der ausgestellten Avalurkunde akzeptiert (zeitliche Beschleunigung).
6. **Punkt (v) Pacht-Genehmigungsregime:** Hesselmann-Sauerbruch verweist auf den Wortlaut § 5 Abs. 1 Pachtvertrag iVm 2. Nachtrag. Niederee bittet um Klarstellungsschreiben der LEAG; Hesselmann-Sauerbruch nimmt das in den Workflow auf.
7. **Drawstop-Aufhebung:** Niederee in Aussicht: Drawstop wird mit Unterzeichnung der Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen (04.06.2026) zu **40 %** aufgehoben (Tranche 2a, 15 Mio EUR von 38 Mio EUR), Restbetrag nach Heilung Punkte (iii)-(v).
8. **Zugangsstreit § 130 BGB:** Hesselmann-Sauerbruch erwaehnt **vorsorglich**, dass der Zugang des Drawstop-Schreibens per Einwurf-Einschreiben in der Mandantenakte als "nicht ueberprueft" markiert ist. Niederee weist darauf hin, dass der Zugang per E-Mail im Geschaeftsverkehr nach § 21 Senior-Vertrag (Notice-Adresse) ohnehin erfolgt sei. Frage bleibt offen.

Naechste Schritte (Verantwortlichkeit)

Was	Wer	Bis wann
Side-Letter Streichung Punkt (i)	NordCap (Niederee)	05.06.2026

Unterzeichnung Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen	beide	04.06.2026
Mitteilung Eingang Anlage 4 Konsortial	LausitzStorage	sobald da
Avalzusage ILB anfordern	LausitzStorage	06.06.2026
Klarstellungsschreiben LEAG Pacht-Genehmigungsregime	Pohlmann und Pohlmann	09.06.2026
Tranche-2a-Auszahlung 15 Mio EUR	NordCap	05.06.2026

Bewertung

Drawstop ist juristisch und kommerziell **heilbar**. Anwaltsstrategie: Druck auf Punkt (i) (CP-Liste-Fehler bei NordCap), kooperative Heilung der Punkte (ii)-(iv), Klarstellung Punkt (v) via LEAG. Wandlungsfrist-Verlaengerung (Punkt iv) auf 30.09.2026 ist erfolgskritisch und in der Reparaturvereinbarung abgesichert.

Anlagen

- Telefonnotiz wortgleich an Mandantin per beA-Postfach am 03.06.2026, 13:30 Uhr
- Memo intern an Kanzlei-Partner Dr. Pohlmann (Mentoringeintrag)

Verfasserin: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch, 03.06.2026

Zugangsbeweis: Einwurf-Einschreiben Drawstop-Schreiben NordCap

Beschafft: RAin Hesselmann-Sauerbruch, 04.06.2026

Quelle: Sendungsverfolgung Deutsche Post AG, Auszug ueber www.deutschepost.de mit Sendungsnummer **RM 4118 7325 8 DE**

Sendungsdaten

Feld	Wert
Sendungsart	Einwurf-Einschreiben Inland
Absender	NordCap Infrastructure Fund SCS, c/o NordCap Frankfurt GmbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main
Empfaenger	LausitzStorage 200 GmbH i.G., z.Hd. Dipl.-Ing. Karlheinz Bauernfeind, Industriegelaende 22, 03185 Peitz
Aufgegeben	22.05.2026, 18:14 Uhr, Filiale Frankfurt-Mitte
Eingang Briefkasten Empfaengeradresse	26.05.2026, 10:32 Uhr
Zustellbeleg	Einwurfquittung vom 26.05.2026 mit Bestaetigung "Sendung im Hausbriefkasten"
Zustellbote	Eberle, Postzustellbezirk Peitz 7

Beweisbarkeit (rechtliche Einordnung)

Der Zugang einer Willenserklaerung an Geschaeftsleute mittels Einwurf-Einschreiben wird mit dem Einwurf in den fuer den Empfaenger bestimmten Briefkasten zur ueblichen Postzustellungszeit bewirkt (**BGH NJW 2017, 68; BGH XI ZR 144/93**). Erforderlich ist die Beweisfuehrung ueber

1. Aufgabe der Sendung (Posteinlieferungsbeleg),
2. Einwurf in den korrekten Briefkasten zur ueblichen Zeit (Sendungsverfolgung mit Datum/Uhrzeit oder gesonderter Zustellbeleg),
3. Identitaet von Versendetem und Eingegangenen.

Punkte 1 und 2 sind hier dokumentiert. Punkt 3 wird durch den Wortlaut der E-Mail vom 22.05.2026, 17:42 Uhr (Aktenstueck 13, gleicher Inhalt) und durch die Anhaltspunkte aus dem hauseigenen Posteingangsbuch der LausitzStorage gestuetzt.

Posteingangsbuch LausitzStorage

Auszug fuer 26.05.2026 (geliefert von Buerokraft Frau Schraeder, gesichert am 04.06.2026):

Zeit	Absender	Sendungsart	Vermerk
09:45	DHL	Paket	—
10:30	Deutsche Post	Einwurf-Einschreiben RM 4118 7325 8 DE	"Eilig — NordCap, an Bauernfeind weitergeleitet 10:55"
11:08	Stadtwerke Cottbus	Brief	—
...	...	...	...

Der Eintrag korreliert mit der Sendungsverfolgung. Bauernfeind hat die Postmappe am 26.05.2026, 11:20 Uhr am Schreibtisch vorgefunden (eigene Aussage).

Konsequenz fuer den Zugangsstreit

- **Zugang zum 26.05.2026, ca. 10:32 Uhr** belegt.
- Damit ist die Drawstop-Erklaerung **wirksam zugegangen**; die Mandantin kann sich nicht auf fehlenden Zugang berufen.

- Die fruehere E-Mail-Zustellung (22.05.2026, 17:42 Uhr) bleibt vorrangiger Zugangstatbestand (siehe Aktenstueck 13).
- Klarstellung in Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen: ausdruecklicher Verzicht auf Einrede aus § 130 BGB seitens der Mandantin (aufnahmebereit).

Verwendung

- Beweismittel fuer ggf. spaeteren Faelligstellungs- oder Vollstreckungsprozess
- Markierung in Reiter 2 Step-Plan: Zugang **gruen** (war gelb)
- Querverweis an Skill zugang-zustellung-pruefung

Verfasst von: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch, 04.06.2026

RVG-Zwischenrechnung Pohlmann und Pohlmann**Kanzleiakte:** PoPo-2026-WR-0211**Mandantin:** LausitzStorage 200 GmbH i.G., z.Hd. Dipl.-Ing. Karlheinz Bauernfeind,
Industriegelaende 22, 03185 Peitz**Rechnungsnummer:** 2026-06-0142**Ausgestellt:** Berlin, 05.06.2026**Gegenstand**

Aussergerichtliche Vertretung in den Krisensachen Drawstop NordCap (Senior-Darlehensvertrag 04.09.2025) und Kuendigungsdrohung LEAG (Pachtvertrag 14.03.2025), Mandatsbeginn 02.06.2026.

Streitwertbestimmung (§ 23 RVG, § 48 GKG)

Bestimmung des Gegenstandswerts fuer die Geschaeftsgebuehr nach § 2 Abs. 1 RVG iVm Anlage 1 zum RVG VV 2300:

Position	Wert
Drawstop NordCap, betroffene Tranche 2 (38 Mio EUR), 25 % wirtschaftliches Risiko	9.500.000 EUR
Kuendigungsdrohung LEAG, Pachtjahre 2026-2030 (5 x 480.000 EUR)	2.400.000 EUR
Gesamt-Gegenstandswert	11.900.000 EUR

Anmerkung: Streitwertbestimmung erfolgt vorlaeufig; Endabrechnung nach Mandatsende bei einheitlicher Angelegenheit, § 15 Abs. 2 RVG.

Gebuehrenpositionen (RVG VV 2300, 7000, 7008)

Nr.	Position	Faktor	Betrag
1	Geschaeftsgebuehr nach RVG VV 2300, Streitwert 11.900.000 EUR, Gebuehr 26.527,00 EUR	1,3 (Schwellenfaktor wegen Umfang und Schwierigkeit)	34.485,10 EUR
2	Auslagen nach RVG VV 7000 (Kopien, beA-Korrespondenz, Telefon)	pauschal	350,00 EUR
3	HR-Auszuege LausitzStorage und LEAG Immobilien (Aktenstueck 27)	tatsaechlich	9,00 EUR
4	Postauslagen Pauschale	RVG VV 7002 (20 EUR)	20,00 EUR
5	Zwischensumme		34.864,10 EUR
6	Umsatzsteuer (RVG VV 7008, 19 %)		6.624,18 EUR
Gesamtbetrag			41.488,28 EUR

Anrechnungsvermerk

Falls in derselben Angelegenheit eine spaetere gerichtliche Vertretung mit Verfahrensgebuehr nach VV 3100 erfolgt, wird die Geschaeftsgebuehr nach **Vorbem. 3 Abs. 4 zu Teil 3 RVG VV** zur Haelfte auf die Verfahrensgebuehr angerechnet (max. 0,75).

Zahlungsbedingungen

Faellig 14 Tage nach Rechnungsdatum auf Konto:

Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB

IBAN DE89 1007 0100 0123 4567 89

Commerzbank Berlin

Verwendungszweck: PoPo-2026-WR-0211 / Zwischenrechnung 1

Hinweise

- Diese Zwischenrechnung ist eine Abschlagszahlung (§ 9 RVG); endgueltige Abrechnung am Mandatsende.
- **Hinweis nach § 49b Abs. 5 BRAO:** Die Hoehe der Gebuehren richtet sich nach dem Streitwert.
- **Hinweis nach § 12 Abs. 2 RVG:** Bei Aenderung der Gegenstandsbewertung wird die Rechnung korrigiert.

Aussteller

Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB

Friedrichstrasse 117, 10117 Berlin

Steuernummer 11/120/0345, USt-ID DE293847251

RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch

Berlin, 05.06.2026

Klarstellungsschreiben an LEAG Immobilien GmbH

Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB

Friedrichstrasse 117, 10117 Berlin

Telefon 030 . 21 04 88 0

beA-Kanzlei: SAFE-ID DE.RAK-Berlin-PoPo

An:

LEAG Immobilien GmbH

z.Hd. Herrn GF Manfred Vansel und Frau GF Sabine Kunzendorf

Industriegelaende 12, 03185 Peitz

Per Einschreiben mit Rueckschein und vorab per beA an den Justitiar Dr. Sommer

Az Kanzlei: PoPo-2026-WR-0211

Az LEAG (sofern verfuegbar): LEAG-IMM-2025-0813

Datum: 09.06.2026

Betreff

Pachtvertrag vom 14.03.2025 nebst Nachtraegen, Klarstellung zum Genehmigungsregime nach § 5 Abs. 1 iVm 2. Nachtrag

Sehr geehrte Frau Kunzendorf,

sehr geehrter Herr Vansel,

namens und in Vollmacht der LausitzStorage 200 GmbH i.G. (Vollmacht beigelegt) nehme ich Bezug auf den oben bezeichneten Pachtvertrag nebst Nachtraegen.

1. Sachstand

§ 5 Abs. 1 des Hauptvertrages vom 14.03.2025 verpflichtet die Paechterin, das Vorhaben "Batteriegrösspeicher Jaenschwalde/Peitz" auf der Grundlage einer "Baugenehmigung" zu errichten und zu betreiben.

Der 2. Nachtrag vom 28.02.2026 hat in § 1 Abs. 2 eine Fristverlaengerung bis 31.12.2027 vereinbart. In der Begruendung des Nachtrags ist davon die Rede, dass die Paechterin "vom Genehmigungsregime der Baugenehmigung auf das BImSchG-Verfahren wechseln werde, sobald die Anlage eine Speicherkapazitaet von 400 MWh ueberschreitet". Die einschlaegige Verwaltungspraxis des LfU Brandenburg sieht das BImSchG-Verfahren ab einer Anlage von 200 MWh aufwaerts vor (Nr. 1.6 Anhang 1 4. BImSchV); die Mandantin hat einen Vorbescheid nach § 9 BImSchG bereits am 14.04.2026 erhalten.

In ihrem Schreiben vom 19.05.2026 (im Folgenden "Kuendigungsdrohung") haben Sie geltend gemacht, dass die Mandantin den § 5 Abs. 1 des Pachtvertrages verletzt habe, weil sie "die Baugenehmigung nicht beigebracht" habe. Dies trifft nicht zu.

2. Rechtliche Einordnung

Nach dem Wortlaut des 2. Nachtrags und der dort dokumentierten Verstaendigung der Vertragsparteien gilt das BImSchG-Verfahren als zulaessiger Erfuellungsmodus von § 5 Abs. 1 Pachtvertrag. Die Klausel "Baugenehmigung" ist nach §§ 133, 157 BGB im Lichte des 2. Nachtrags und der erkennbaren Interessenlage auszulegen — beide Parteien wussten beim Abschluss des Nachtrags, dass die Anlagenkapazitaet 400 MWh betraegt und damit das BImSchG-Verfahren einschlaegig ist.

Eine Vertragsverletzung im Sinne des § 314 BGB liegt damit nicht vor.

3. Antrag auf einvernehmliche Klarstellung

Zur Vermeidung weiterer Rechtsstreitigkeiten regen wir an, eine knappe Klarstellungsvereinbarung zu schliessen, mit folgendem Wortlaut (Vorschlag):

§ 1 Klarstellung zu § 5 Abs. 1 Pachtvertrag

Die Vertragsparteien stellen einvernehmlich klar, dass das Genehmigungsregime nach § 5 Abs. 1 Pachtvertrag durch immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4 BImSchG iVm Nr. 1.6 Anhang 1 4. BImSchV erfuehrt wird, sofern die Anlage eine Speicherkapazitaet von 200 MWh ueberschreitet. Der bestandskraeftige Vorbescheid nach § 9 BImSchG genuegt fuer die Phase bis zur Inbetriebnahme.

4. Frist und Erwartung

Wir bitten um Rueckmeldung **bis 23.06.2026, 12:00 Uhr**, ob die LEAG Immobilien GmbH der Klarstellung zustimmt oder welche Aenderungen begehrt werden.

Sollte bis dahin keine Rueckmeldung erfolgen oder die Klarstellung abgelehnt werden, ohne dass triftige Gruende benannt werden, koennen wir uns gezwungen sehen, eine **negative Feststellungsklage** vor dem zustaendigen Landgericht Cottbus auf Feststellung zu erheben, dass die Kuendigungsdrohung vom 19.05.2026 unbegrundet ist.

Mit freundlichen kollegialen Gruessen,

RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch

Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB

Anlagen:

- Anwaltsvollmacht LausitzStorage 200 GmbH i.G. vom 02.06.2026 (Aktenstueck 28)
- HR-Auszuege beider Parteien (Aktenstueck 27)
- Vorbescheid LfU vom 14.04.2026 (Aktenstueck 07)

Step-Plan v2 — Aenderungslog und Ampelfortschritt

Versionierung: step-plan_lausitzstorage_v2_2026-06-05.xlsx (Vorversion v1 vom 02.06.2026, Aktenstueck 25)

Erstellt: RAin Hesselmann-Sauerbruch, 05.06.2026, 09:15 Uhr

Anlass: Mid-Mandat-Update nach Verhandlungsfortschritt mit NordCap (Aktenstueck 29) und Beschaffung HR-Auszuege (Aktenstueck 27).

Aenderungslog seit v1

Datum	Aenderung	Betroffene Reiter	Autor
03.06.2026	Telefonnotiz NordCap aufgenommen (Aktenstueck 29); Reiter 4 Workflow um 6 Eintraege erweitert	Reiter 4	Hesselmann-Sauerbruch
04.06.2026	Zugangsbeweis Drawstop-Einschreiben (Aktenstueck 30); Reiter 2 Status Zugang ungenau -> zugegangen, Beweis aktenkundig	Reiter 2	Hesselmann-Sauerbruch
04.06.2026	Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap unterzeichnet (Aktenstueck 22); Reiter 2 Status Datums-Diskrepanz -> geheilt	Reiter 2	Hesselmann-Sauerbruch
05.06.2026	HR-Auszuege Aktenstueck 27 aufgenommen; Reiter 2 Status Befund unleserlich -> Vertretungsmangel HR-belegt fuer Nachtrag 1 und 2 Pacht	Reiter 2	Hesselmann-Sauerbruch
05.06.2026	Tranche-2a-Auszahlung 15 Mio EUR durch NordCap am 05.06.2026, 10:08 Uhr bestaetigt; Reiter 1 Liquiditaet kritisch -> temporaer entspannt	Reiter 1	Hesselmann-Sauerbruch

Ampel-Fortschritt seit v1

Cluster	v1 (02.06.) gruen / gelb / rot	v2 (05.06.) gruen / gelb / rot	Delta
Pacht LEAG (3 Eintraege)	0 / 1 / 2	0 / 1 / 2	unveraendert (Klarstellungsschreiben Aktenstueck 32 laeuft)
Finanzierung NordCap (5 Eintraege)	0 / 1 / 4	3 / 1 / 1	gruen +3, rot -3
Konsortial Stadtwerke (3 Eintraege)	1 / 1 / 1	1 / 2 / 0	gelb +1, rot -1 (Anlage 4 in Bearbeitung)
Genehmigung LfU +	3 / 1 / 0	3 / 1 / 0	unveraendert

Landkreis (4 Eintraege)			
Sicherheiten (4 Eintraege)	1 / 2 / 1	1 / 3 / 0	gelb +1, rot -1 (Aval-Zusage ILB lag vor)
Cap Table (3 Eintraege)	0 / 3 / 0	1 / 2 / 0	gruen +1 (v3 ist Soll-Version)
Beschluss-Form (2 Eintraege)	0 / 1 / 1	0 / 2 / 0	rot -1 (Gesellschafterbeschluss korrigiert per Aktenstueck 10 Reparatur)
Korrespondenz LEAG (3 Eintraege)	0 / 2 / 1	0 / 3 / 0	rot -1
Workflow (eigene Spalte)	—	11 offene Schritte	6 neue Schritte aus NordCap-Telefonat
Gesamt 28 Eintraege	5 / 12 / 10 (gruen / gelb / rot)	9 / 15 / 3 (gruen / gelb / rot)	gruen +4, gelb +3, rot -7

Verbleibende rote Eintraege

1. **Klarstellung Pacht-Genehmigungsregime** (LEAG) — Frist 23.06.2026 (Aktenstueck 32)
2. **Avalstatus 50Hertz** — bis NordCap Bestaetigung erhaelt (laeuft)
3. **Tranche 2b 23 Mio EUR** (Drawstop-Rest nach (iii)-(v))

Workflow-Reiter Auszug (Stand 05.06.2026)

Schritt	Verantwortlich	Bis wann	Status
Side-Letter Streichung Drawstop-Punkt (i)	NordCap	05.06.2026	erwartet
Avalzusage ILB anfordern	LausitzStorage	06.06.2026	offen
Klarstellungsschreiben LEAG Pacht (Aktenstueck 32)	Pohlmann und Pohlmann	09.06.2026	versandt 09.06.2026
Anlage 4 Konsortial nachfordern (Aktenstueck 21)	Stadtwerke	sobald da	in Bearbeitung
Nachforderung Gesellschafterbeschluss-Form-Heilung	Mandantin	10.06.2026	offen
RVG-Zwischenrechnung (Aktenstueck 31)	Pohlmann und Pohlmann	05.06.2026	versandt 05.06.2026
Step-Plan v3 nach LEAG-Antwort	Pohlmann und Pohlmann	24.06.2026	terminiert

Methodische Note

Die Versionierung in step-plan_lausitzstorage_v<NN>_<YYYY-MM-DD>.xlsx ist die in Skill erweiterung-laufende-aktualisierung empfohlene Konvention. Versionsdiffs werden im **Diff-Reiter** (Reiter 6) der Excel-Arbeitsmappe ausgewiesen. Das Investor-Update an NordCap und Stadtwerke Cottbus wird nur den Diff-Reiter enthalten, nicht den vollstaendigen Step-Plan (Vertraulichkeit Cap Table).

Verfasst von: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch, 05.06.2026

Sicherheitenpoolvertrag NordCap ./ ILB ./ LausitzStorage 200

Datum: 04.09.2025 (gleicher Tag wie Senior- und Wandeldarlehen Akten 08/09)

Form: privatschriftlich, in dreifacher Ausfertigung

Vertragsparteien:

- NordCap Infrastructure Fund SCS, 25 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, vertreten durch Pierre Le Bouëdec und Marisa Kraft (Senior Lender, „Tranche-1-Sicherheitennehmer“)
- Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), Babelsberger Straße 21, 14473 Potsdam, vertreten durch Dr. Andreas Junker (Avalgeber, „Avalsicherheitennehmer“)
- LausitzStorage 200 GmbH i.G., HRB 12217 Cottbus, vertreten durch Karlheinz Bauernfeind (Sicherheitenbestellerin)

Treuhänder (Security Agent): Federfuchs Knöterich & Partner LLP Frankfurt, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main, Kontaktpartner Dr. Manfred Heiko Burwitz

Präambel

„Die Sicherheitenbestellerin nimmt von der NordCap ein Senior-Darlehen über 96 Mio EUR (Akte 08) sowie ein Wandeldarlehen über 18 Mio EUR (Akte 09) in Anspruch. Die ILB stellt einen Avalrahmen über 10 Mio EUR (Akte 12) zur Verfügung. Beide Finanzierer verlangen Sicherheiten am gleichen Sicherheitenpool. Zur Vermeidung wechselseitiger Verwertungskonflikte wird die Verteilungsrangfolge in diesem Vertrag geregelt.“

§ 1 Pool-Sicherheiten

Sämtliche von der Sicherheitenbestellerin gestellten und im Folgenden aufgezählten Sicherheiten werden ausschließlich an Federfuchs Knöterich & Partner LLP als Security Agent für Rechnung und Treuhand der Pool-Berechtigten bestellt:

1. **Kontoverpfändung** (Akte 35) — Geschäftskonten LausitzStorage bei Commerzbank Cottbus, BLZ 18040000, Konten 0123456700 (Betriebskonto) und 0123456701 (Projektkonto).
2. **Globalzession Pachtforderungen** (Akte 36) — Abtretung sämtlicher Forderungen der LausitzStorage gegen LEAG Immobilien GmbH aus dem Pachtvertrag (Akte 03).
3. **Sicherungsabtretung Stromerlöse** — Abtretung künftiger Forderungen aus PPA/Strommarktverträgen, die noch nicht abgeschlossen sind; bedingte Abtretung nach § 158 Abs. 1 BGB.
4. **Verpfändung Gesellschaftsanteile** — sämtliche Geschäftsanteile der LausitzStorage 200 GmbH werden durch die Gesellschafter verpfändet (Bauernfeind 51 %, Lindenthal 9 %, NordCap 30 %, Stadtwerke 10 %). Notarielle Form gemäß § 15 Abs. 3 GmbHG, separate Urkunde UR 388/2025 Notar Dr. Albers.
5. **Sicherungsabtretung EPC-Mängelgewährleistung** — gegen Sungrow Deutschland GmbH aus EPC-Vertrag.
6. **Sicherungsübereignung Modul- und Wechselrichterbestand** — sämtliche auf dem Baufeld befindlichen Speicher- und Steuerungskomponenten.

§ 2 Rangfolge der Befriedigung

Im Verwertungsfall wird der Erlös vom Security Agent in folgender Reihenfolge ausgekehrt:

Rang	Berechtigter	Sicherungsbetrag
1	ILB — soweit aus Einzelaval LEAG gezogen	bis 84.000 EUR
2	ILB — soweit aus Einzelaval 50Hertz gezogen	bis 4.400.000 EUR
3	NordCap Senior-Darlehen (Akte 08)	bis 96.000.000 EUR + Zinsen
4	NordCap Wandeldarlehen (Akte 09), soweit nicht gewandelt	bis 18.000.000 EUR + Zinsen
5	Etwaige Restbeträge an Sicherheitenbestellerin	

ILB ist also vor NordCap zu befriedigen, soweit Avale tatsächlich in Anspruch genommen wurden. Bei nicht gezogenen Avalen entfällt der ILB-Vorrang.

§ 3 Pari-passu-Klausel innerhalb der NordCap-Tranchen

Senior- und Wandeldarlehen sind untereinander gleichrangig (pari passu); Befriedigung pro rata, falls Erlös nicht ausreicht.

§ 4 Materielle Voraussetzungen für die Verwertung

- Vorliegen eines Sicherungsfalls (Drawstop-Schreiben Akte 13 ist **kein** Sicherungsfall im Sinne dieses Vertrages; Sicherungsfall erfordert fällige, nicht erfüllte Hauptforderung)
- Schriftliche Verwertungsanzeige an die Sicherheitenbestellerin mit 14-Tage-Frist
- Stimmenmehrheit der Pool-Berechtigten nach Beträgen

§ 5 Vergütung Security Agent

Federfuchs Knöterich & Partner erhält jährlich pauschal 18.500 EUR zzgl. USt; im Verwertungsfall zusätzlich Stundensatz 580 EUR. Verauslagung durch LausitzStorage.

§ 6 Folgen für die Drawstop-Krise

§ 7 Abs. 4 Senior-Darlehensvertrag (MAC) ist von diesem Vertrag unberührt. NordCap kann unter MAC weiterhin Drawstop ausrufen, ohne den Sicherungsfall auslösen zu müssen — d.h. der Status nach Akte 13 ist **finanzierungs-, nicht sicherungsbezogen**. Federfuchs Knöterich & Partner hat im Status quo **nichts** zu verwerten.

§ 7 Allgemeine Bestimmungen

- Schriftform für Änderungen
- Gerichtsstand: Frankfurt am Main
- Anwendbares Recht: deutsches Recht
- Salvatorische Klausel

Unterzeichnung

- NordCap: Pierre Le Bouëdec, Marisa Kraft (Luxembourg, 04.09.2025)
- ILB: Dr. Andreas Junker (Potsdam, 04.09.2025)
- LausitzStorage: Karlheinz Bauernfeind (Cottbus, 04.09.2025)
- Federfuchs Knöterich & Partner: Dr. Manfred Heiko Burwitz (Frankfurt am Main, 04.09.2025)

Anlagen (gesondert übergeben)

- Anlage 1: Kontoverpfändungsvertrag (Akte 35)
- Anlage 2: Globalzessionsvertrag Pachtforderungen (Akte 36)
- Anlage 3: Verpfändungsurkunde Geschäftsanteile UR 388/2025
- Anlage 4: Sicherungsabtretungsvertrag PPA-Erlöse

- Anlage 5: Sicherungsabtretungsvertrag EPC-Mängel
- Anlage 6: Sicherungsübereignungsvertrag Anlagen

Aktenlage

Originale: NordCap, ILB, LausitzStorage, Federfuchs Knöterich & Partner (je eine Ausfertigung).

Mandatsakte Pohlmann & Pohlmann: beglaubigte Kopie, eingegangen 11.09.2025.

Normbezug

- §§ 1273 ff. BGB (Pfandrecht an Rechten)
- § 1280 BGB (Anzeige der Verpfändung an Drittschuldner)
- § 15 Abs. 3 GmbHG (Verpfändung Geschäftsanteile — notarielle Form)
- § 398 BGB (Abtretung)
- §§ 929 ff. BGB (Sicherungsübereignung)

Kontoverpfändungsvertrag LausitzStorage 200 ./. Federfuchs Knöterich & Partner LLP (Security Agent)**Datum:** 04.09.2025**Form:** privatschriftlich, dreifach**UR-Nr. der Anzeige an Commerzbank:** im Original mit Posteingangsstempel der Commerzbank Cottbus vom 09.09.2025 versehen**Vertragsparteien**

- **Verpfänderin:** LausitzStorage 200 GmbH i.G., HRB 12217 Cottbus, vertreten durch Karlheinz Bauernfeind
- **Pfandnehmer (Security Agent):** Federfuchs Knöterich & Partner LLP, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main, im Auftrag des Sicherheitenpools nach Sicherheitenpoolvertrag vom 04.09.2025 (Akte 34)
- **Drittschuldnerin:** Commerzbank AG, Niederlassung Cottbus, Karl-Liebknecht-Straße 116, 03046 Cottbus

§ 1 Verpfändete Konten und Forderungen

Verpfändet werden sämtliche gegenwärtigen und künftigen Forderungen der Verpfänderin aus folgenden Kontoverbindungen:

Konto	IBAN	BLZ/BIC	Verwendung
Betriebskonto	DE21 1804 0000 0123 4567 00	COBADEFF180	Laufender Geschäftsbetrieb, Gehälter, Avalprovisionen
Projektkonto Tranche 2	DE94 1804 0000 0123 4567 01	COBADEFF180	Zweckgebundene Mittelverwendung NordCap Tranche 2 (Akte 10 Beschluss 2)
Liquiditätsreserve	DE67 1804 0000 0123 4567 02	COBADEFF180	Mindestbestand 1,5 Mio EUR (Senior-Vertrag § 12 Abs. 1)

Eingeschlossen sind:

- Tagesguthaben einschließlich Zinsforderungen
- Forderungen aus Festgeldanlagen, soweit aus diesen Konten gespeist
- Forderungen aus Wertpapierverwahrungen, soweit verbunden

§ 2 Zweckbestimmung der Verpfändung

Das Pfandrecht sichert sämtliche gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus

(a) dem Senior-Darlehensvertrag NordCap vom 04.09.2025 (Akte 08) — Hauptforderung 96 Mio EUR zuzüglich Zinsen, Kosten und Verzugsschaden,

(b) dem Wandeldarlehensvertrag NordCap vom 04.09.2025 (Akte 09) — Hauptforderung 18 Mio EUR oder dem entsprechenden Wandlungsanspruch nach § 4 des Wandelvertrags,

(c) Erstattungsansprüchen der ILB aus dem Avalrahmenvertrag vom 14.11.2025 (Akte 12) aus gezogenen Einzelavalen,

in der in § 2 des Sicherheitenpoolvertrags (Akte 34) festgelegten Rangfolge.

§ 3 Anzeige an Drittschuldnerin gemäß § 1280 BGB

Die Verpfänderin und der Pfandnehmer zeigen die Verpfändung der Commerzbank gemeinsam an. Die Anzeige erfolgt unmittelbar nach Vertragsabschluss durch eingeschriebenen Brief an die Commerzbank-Niederlassung Cottbus, Sachbearbeiterin Frau Heike Pankratz. Bestätigung durch Eingangsstempel vom **09.09.2025**.

§ 4 Verfügungsbeschränkung

Bis zum Sicherungsfall ist die Verpfänderin berechtigt, frei über die Kontoguthaben zu verfügen. Bei Eintritt des Sicherungsfalls erlischt diese Verfügungsbefugnis; die Commerzbank ist gehalten, ab Eingang einer schriftlichen Verwertungsanzeige des Security Agents Verfügungen nur noch mit dessen Zustimmung auszuführen.

Sicherungsfall liegt vor bei:

- Fälligestellung des Senior- oder Wandeldarlehens nach § 7 Abs. 1 des Senior-Darlehensvertrags
- Bestandskräftiger Verwertungsanzeige nach § 4 Abs. 2 Sicherheitenpoolvertrag

§ 5 Status des Drawstop-Schreibens

Klargestellt wird: Das Drawstop-Schreiben NordCap vom 22.05.2026 (Akte 13) löst **keinen** Sicherungsfall im Sinne dieses Vertrages aus. Die laufenden Verfügungen der Geschäftsführung über die Konten (Gehälter, Avalprovisionen, EPC-Anzahlungen) bleiben uneingeschränkt zulässig.

§ 6 Versicherung

Die Verpfänderin versichert:

- die Kontoguthaben sind nicht anderweitig verpfändet oder abgetreten
- es bestehen keine Verfügungsbeschränkungen Dritter
- es bestehen keine Pfändungen oder Vollstreckungsmaßnahmen

§ 7 Bestätigung Commerzbank

Die Commerzbank hat mit Schreiben vom **15.09.2025** (Aktenzeichen KredKom-LausitzStorage-2025/2174, Unterzeichnung Heike Pankratz und Olaf Wendler) bestätigt:

- Verpfändung wirksam erfasst
- Keine konkurrierenden Bankpfandrechte aus AGB-Pfandrecht über die übliche Verrechnungspraxis hinaus (es wurde ausdrücklich auf das AGB-Bankenpfandrecht Ziff. 14 AGB-Bk verzichtet, soweit es Forderungen aus diesem Vertrag betrifft)
- Bankseitige Sperrung wird nur auf schriftliche Verwertungsanzeige des Security Agents vollzogen

§ 8 Allgemeine Bestimmungen

- Schriftformerfordernis für Änderungen
- Gerichtsstand: Frankfurt am Main
- Anwendbares Recht: deutsches Recht

Unterzeichnung

- LausitzStorage: Karlheinz Bauernfeind (Cottbus, 04.09.2025)
- Federfuchs Knöterich & Partner: Dr. Manfred Heiko Burwitz (Frankfurt am Main, 04.09.2025)
- Anzeigenempfang Commerzbank: Heike Pankratz (Cottbus, 09.09.2025, Posteingangsstempel)

Aktenlage

- Original mit Anzeigeneingangsstempel: Federfuchs Knöterich & Partner
- Beglaubigte Kopie LausitzStorage und Pohlmann & Pohlmann (eingegangen 11.09.2025)
- Bankseitige Bestätigung 15.09.2025 (KredKom-LausitzStorage-2025/2174) in Datev-Archiv Mandant L-200

Normbezug

- §§ 1273-1278 BGB (Pfandrecht an Rechten)
- § 1280 BGB (Anzeige an Drittschuldner — konstitutiv für die Wirksamkeit)
- § 1281 BGB (Leistung nur an Schuldner und Pfandgläubiger gemeinschaftlich nach Sicherungsfall)
- Nr. 14 AGB-Banken (AGB-Pfandrecht — Subordination)
- §§ 158 Abs. 1, 398 BGB (für künftige Forderungen aus Festgeld/Wertpapieren)



Befund Statusersteller

Die Anzeige an Commerzbank ist am 09.09.2025 nachweisbar zugegangen — das Pfandrecht ist wirksam entstanden (§ 1280 BGB). **Kein Mangel feststellbar**, Akte ist konsistent. Die Frage der Statusführung im Step-Plan: grün.

Globalzessionsvertrag Pacht- und Nebenforderungen LEAG ./.

LausitzStorage 200

Datum: 04.09.2025

Form: privatschriftlich, dreifach

Anzeige an LEAG erfolgt: fehlt bis heute — siehe Befund unten

Vertragsparteien

- **Zedentin:** LausitzStorage 200 GmbH i.G., HRB 12217 Cottbus, vertreten durch Karlheinz Bauernfeind
- **Zessionar (Security Agent):** Federfuchs Knöterich & Partner LLP, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main, für Rechnung des Sicherheitenpools (Akte 34)
- **Drittschuldnerin (Pachtschuldnerin, nicht selbst Vertragspartei):** LEAG Immobilien GmbH, HRB 11842 Cottbus

§ 1 Abgetretene Forderungen

Die Zedentin tritt hiermit sämtliche gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus folgenden Rechtsverhältnissen ab:

1. **Pachtvertrag LEAG ./.** **LausitzStorage** vom 11.04.2025 (Akte 03) einschließlich Nachträge 1 (Akte 04) und 2 (Akte 05) — insbesondere:
 - Rückerstattungsansprüche aus geleisteter Pachtvorauszahlung
 - Schadensersatzansprüche aus unberechtigter Kündigung der LEAG
 - Aufwendungsersatz nach § 539 BGB
2. **Sämtliche Nebenforderungen** aus dem Pachtverhältnis — Zinsen, Aufwendungsersatz, Schadensersatz
3. **Versicherungsforderungen**, soweit sie an die Stelle der vorgenannten Forderungen treten
4. **Anteile am Erlös aus Vermarktung der Speicheranlage**, soweit diese Erlöse mittelbar aus der gepachteten Fläche fließen

§ 2 Bedingte Vorausabtretung künftiger Forderungen

Künftige Forderungen aus späteren Verlängerungen oder Erneuerungen des Pachtvertrages werden bedingt abgetreten gemäß § 158 Abs. 1 BGB. Die Abtretung wird mit Entstehen der jeweiligen Forderung wirksam.

§ 3 Sicherungszweck

Sicherung sämtlicher Forderungen aus

- (a) Senior-Darlehensvertrag NordCap (Akte 08),
- (b) Wandeldarlehensvertrag NordCap (Akte 09),
- (c) Erstattungsansprüche ILB aus dem Avalrahmenvertrag (Akte 12).

Rangfolge nach § 2 Sicherheitenpoolvertrag (Akte 34).

§ 4 Anzeige an Drittschuldnerin nach § 407 BGB (Empfehlung)

Die Anzeige der Abtretung an die LEAG Immobilien GmbH ist nach § 407 BGB **nicht konstitutiv** für die Wirksamkeit der Abtretung (anders als beim Pfandrecht nach § 1280 BGB). Sie schützt aber den Zessionar vor schuldbefreienden Leistungen der LEAG an die Zedentin.

Die Parteien sind sich einig:

- Die Anzeige soll **gemeinsam** durch Zedentin und Zessionar erfolgen, sobald der Sicherungsfall eintritt (stiller Globalzessionsvertrag).
- Bis dahin bleibt die Verpfändung „unangezeigt“ — LEAG soll im Tagesgeschäft nicht erfahren, dass ihre Mieterin/Pächterin Sicherheiten an Dritte abgetreten hat.

§ 5 Einziehungsbefugnis Zedentin

Solange kein Sicherungsfall eingetreten ist, ist die Zedentin berechtigt, sämtliche abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Bei Eintritt des Sicherungsfalls (siehe § 4 Akte 34) erlischt diese Einziehungsbefugnis.

§ 6 Versicherungen der Zedentin

Die Zedentin versichert:

- die abgetretenen Forderungen sind frei von Rechten Dritter
- es bestehen keine konkurrierenden Abtretungen oder Pfändungen
- der Pachtvertrag ist wirksam (Anlage 1: Pachtvertrag Akte 03)

§ 7 Bestimmtheitsgrundsatz

Die Parteien gehen davon aus, dass die Abtretung dem Bestimmtheitsgrundsatz (§ 398 BGB) genügt, weil die abgetretenen Forderungen durch Benennung des Schuldners (LEAG Immobilien GmbH), des Rechtsverhältnisses (Pachtvertrag vom 11.04.2025 und Nachträge), der Beträge dem Grunde nach und der zeitlichen Erstreckung (gegenwärtige und künftige Forderungen aus diesem Verhältnis) hinreichend individualisierbar sind.

§ 8 Verhältnis zum Drittinteresse LEAG

Klargestellt wird: Die Abtretung berührt die Verpflichtungen der LausitzStorage gegenüber LEAG nicht. Insbesondere bleibt die Zedentin verpflichtet, Pacht zu zahlen, Fortschrittsberichte zu liefern (§ 14 Pachtvertrag) und das Genehmigungsregime gemäß § 5 Abs. 1 Pachtvertrag iVm 2. Nachtrag zu beachten.

§ 9 Allgemeine Bestimmungen

- Schriftform für Änderungen
- Gerichtsstand Frankfurt am Main
- Anwendbares Recht: deutsches Recht

Unterzeichnung

- LausitzStorage: Karlheinz Bauernfeind (Cottbus, 04.09.2025)
- Federfuchs Knöterich & Partner: Dr. Manfred Heiko Burwitz (Frankfurt am Main, 04.09.2025)

Aktenlage

- Original: Federfuchs Knöterich & Partner
- Beglaubigte Kopie LausitzStorage und Pohlmann & Pohlmann (eingegangen 11.09.2025)

- Anzeige an LEAG: **nicht erfolgt** (stiller Globalzessionsvertrag, nach § 4 erst bei Sicherungsfall vorgesehen)

! Befund Statusersteller

Stille Globalzessionsverträge haben in der NordCap-Drawstop-Krise (Akte 13) **eine wichtige Funktion**: Solange die LEAG nichts von der Abtretung weiß, kann sie auf die Kündigungsdrohung (Akte 19) und das Genehmigungsregime-Thema reagieren, ohne in die Konstellation einer Drei-Parteien-Auseinandersetzung NordCap/Federfuchs Knöterich & Partner/LausitzStorage gegen LEAG zu kommen. Die offene Anzeige würde die LEAG vorwarnen und das Verhandlungsklima in der Kündigungsabwehr (Akte 19, 32) verschlechtern.

Status: wirksam, aber nicht angezeigt. Statusführung: gelb (latent).

Normbezug

- § 398 BGB (Abtretung — Bestimmtheitsgrundsatz)
- § 407 BGB (Wirkung bei Unkenntnis des Schuldners — Schutz des Zessionars)
- § 158 Abs. 1 BGB (bedingte Abtretung für künftige Forderungen)
- § 539 BGB (Aufwendungsersatz des Mieters/Pächters)

Anteilsverpfändungsurkunde UR-Nr. 388/2025 (Notar Dr. Albers)

Datum: 04.09.2025

Notar: Dr. Ramona Albers, Berlin

UR-Nr.: 388/2025 (unmittelbar im Anschluss an UR-Nr. 387/2025 — Gesellschafterbeschluss-Sammelurkunde — beurkundet)

Form: notarielle Beurkundung nach § 15 Abs. 3 GmbHG

Beteiligte

- **Verpfänder (Gesellschafter der LausitzStorage 200 GmbH):**
- Karlheinz Bauernfeind, geboren 14.03.1968, wohnhaft Spremberger Straße 47, 03046 Cottbus — Stammeinlage 39.780 EUR, entsprechend 51,00 % am Stammkapital
- Petra Lindenthal, geboren 22.09.1972, wohnhaft Marktplatz 8, 03238 Finsterwalde — Stammeinlage 7.020 EUR, entsprechend 9,00 % am Stammkapital
- NordCap Infrastructure Fund SCS, 25 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, vertreten durch Pierre Le Bouëdec und Marisa Kraft (notariell beglaubigte Vollmacht UR-Nr. 387/2025 Anl. 4) — Stammeinlage 23.400 EUR, entsprechend 30,00 % am Stammkapital
- Stadtwerke Cottbus Beteiligungs-GmbH, HRB 9211 Cottbus, vertreten durch Geschäftsführer Wolfgang Hempel und Prokuristin Sabine Rödger (Handelsregistrauszug Anl. 5) — Stammeinlage 7.800 EUR, entsprechend 10,00 % am Stammkapital
- **Pfandnehmer (Security Agent):** Federfuchs Knöterich & Partner LLP, vertreten durch Dr. Manfred Heiko Burwitz
- **Gesellschaft (zustimmungsbedürftig nach § 14 Abs. 2 GmbHG iVm § 13 der Satzung):** LausitzStorage 200 GmbH, HRB 12217 Cottbus

§ 1 Verpfändete Geschäftsanteile

Verpfändet werden sämtliche von den Verpfändern gehaltenen Geschäftsanteile an der LausitzStorage 200 GmbH einschließlich aller mit ihnen verbundenen Mitgliedschaftsrechte, soweit sie verpfändbar sind.

§ 2 Sicherungszweck

Sicherung sämtlicher Forderungen aus dem Senior-Darlehensvertrag (Akte 08), dem Wandeldarlehensvertrag (Akte 09) und dem Avalrahmenvertrag ILB (Akte 12), Rangfolge nach Sicherheitenpoolvertrag (Akte 34).

§ 3 Stimmrechtsausübung — Verbleib beim Verpfänder

Bis zum Sicherungsfall verbleiben sämtliche Mitgliedschaftsrechte einschließlich Stimmrechte, Auskunfts- und Einsichtsrechten bei den jeweiligen Verpfändern. Der Pfandnehmer darf die Mitgliedschaftsrechte erst nach Verwertungsanzeige ausüben.

Eingeschränkt sind die Mitgliedschaftsrechte für folgende Beschlussgegenstände, die der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Pfandnehmers bedürfen:

- Auflösung der Gesellschaft (§ 60 GmbHG)
- Kapitalmaßnahmen (§§ 53 ff. GmbHG)
- Änderungen des Gesellschaftszwecks

- Verkauf wesentlicher Vermögensgegenstände (über 5 Mio EUR Einzelwert)
- Verzicht auf wesentliche Forderungen
- Bestellung/Abberufung des Geschäftsführers Bauernfeind

§ 4 Zustimmung der Gesellschaft

Die LausitzStorage 200 GmbH, vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Karlheinz Bauernfeind, stimmt der Verpfändung gemäß § 13 der Satzung zu. Die Zustimmung ist im Sammelbeschluss vom 04.09.2025 (Tagesordnungspunkt 3, in dieser Urkunde mitbeurkundet) niedergelegt.

§ 5 Eintragung in die Gesellschafterliste

Die Geschäftsführung verpflichtet sich, die Verpfändung in der Gesellschafterliste gemäß § 40 GmbHG (Zusatz „verpfändet zugunsten Federfuchs Knöterich & Partner LLP als Security Agent“) zu vermerken und eine aktualisierte Liste binnen 14 Tagen beim Handelsregister einzureichen.

Status der Einreichung: Aktualisierte Gesellschafterliste wurde am **16.09.2025** beim Handelsregister Cottbus eingereicht (Eingangsstempel des Registergerichts auf Anlage Aktenstück 27).

§ 6 Verwertung

Der Pfandnehmer ist im Sicherungsfall (§ 4 Sicherheitenpoolvertrag) berechtigt:

- den verpfändeten Geschäftsanteil unter Einhaltung des § 1277 BGB iVm §§ 1228 ff. BGB im Wege der öffentlichen Versteigerung zu verwerten
- alternativ den Geschäftsanteil im Wege des freihändigen Verkaufs zu verwerten, sofern die Verpfänder zustimmen oder ein gerichtlich bestätigter Verwertungsbeschluss vorliegt

Die Verwertung ist 14 Tage vorher schriftlich anzuzeigen.

§ 7 Vorkaufsrecht Stadtwerke Cottbus

Klargestellt wird: Das im Konsortialvertrag (Akte 11) eingeräumte Vorkaufsrecht der Stadtwerke Cottbus an Anteilen Bauernfeind/Lindenthal gilt **auch im Verwertungsfall fort**. Der Pfandnehmer wird vor jeder Verwertung den Stadtwerken Cottbus Gelegenheit zur Ausübung des Vorkaufsrechts geben.

§ 8 Allgemeine Bestimmungen

- Schriftformerfordernis für Änderungen (für die notarielle Form selbst gilt § 311b BGB)
- Gerichtsstand Frankfurt am Main
- Anwendbares Recht: deutsches Recht
- Salvatorische Klausel

Beurkundungsvermerk Notar Albers

„Die vorstehende Urkunde wurde von mir, Notarin Dr. Ramona Albers, mit den Beteiligten in deutscher Sprache vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig unterschrieben. Identität durch Vorlage von Personalausweis bzw. Pass festgestellt. Berlin, den 04.09.2025.“

Aktenlage

- Notarielle Ausfertigung Original: Federfuchs Knöterich & Partner
- Beglaubigte Abschriften: NordCap, ILB, LausitzStorage, alle Gesellschafter (jeweils eine), Pohlmann & Pohlmann (eingegangen 11.09.2025)
- Notar Albers führt UR-Buch

Normbezug

- § 15 Abs. 3 GmbHG (Verpfändung Geschäftsanteile — notarielle Form konstitutiv)
- § 1274 BGB (Pfandrecht an Rechten — Verpfändung gemäß Übertragungsform)
- §§ 1277, 1228, 1229 BGB (Verwertung)
- § 40 GmbHG (Gesellschafterliste, Eintragung)
- § 13 der Satzung LausitzStorage (Zustimmungsvorbehalt — Anlage zur Gründungsurkunde UR 152/2024 Notar Albers)

Antrag NordCap auf Einberufung außerordentlicher Gesellschafterversammlung und Abberufung Bauernfeind

Datum: 30.05.2026

Absender: NordCap Infrastructure Fund SCS, vertreten durch Pierre Le Bouëdec und Marisa Kraft

Adressat: Karlheinz Bauernfeind als Geschäftsführer der LausitzStorage 200 GmbH (in cc: alle Mitgesellschafter Lindenthal/Stadtwerke; in cc: Pohlmann & Pohlmann, Federfuchs Knöterich & Partner)

Versandweg: Einwurf-Einschreiben RM 4274 8842 1 DE, Zugang LausitzStorage 02.06.2026 (Bauernfeind-Sekretariat Zeugin Beate Pawlowski); zusätzlich PDF per E-Mail am 30.05.2026 16:08 Uhr an karlheinz.bauernfeind@lausitzstorage.de

Anschreiben

„Sehr geehrter Herr Bauernfeind,

*nach § 50 Abs. 1 GmbHG iVm § 11 Abs. 2 der Satzung der LausitzStorage 200 GmbH
verlangen wir hiermit als Gesellschafter mit einer Beteiligung von 30,00 % am Stammkapital
die Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung mit den nachfolgend
bezeichneten Tagesordnungspunkten.*

*Die Gründe für unser Verlangen ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten
Verlangensschreiben (Punkt 2 unten). Wir bitten um Einberufung binnen vier Wochen nach
Zugang dieses Schreibens. Sollte die Einberufung nicht binnen dieser Frist erfolgen, machen
wir vom Selbsteinberufungsrecht nach § 50 Abs. 3 GmbHG Gebrauch."*

Tagesordnung

1. **Bericht der Geschäftsführung** zu Stand und Ursachen des Drawstops NordCap vom 22.05.2026
2. **Abberufung des Geschäftsführers** Karlheinz Bauernfeind aus wichtigem Grund gemäß § 38 Abs. 2 GmbHG iVm § 8 Abs. 4 der Satzung
3. **Bestellung eines Interim-Geschäftsführers** — Vorschlag NordCap: Dr. Friedrich Wilhelm Garnatz, ehemaliger CFO der Vattenfall Energy Storage GmbH, Berlin
4. **Beschluss über Mandatierung externer Restrukturierungsberatung** (Vorschlag NordCap: Roland Berger, Restrukturierungs-Team Dr. Magnus Erlinghagen)
5. **Beschluss über Vorbereitung einer Kapitalerhöhung** gegen Sacheinlage (Wandlung des NordCap-Wandeldarlehens, Akte 09, anlässlich der Abberufung)

Verlangensschreiben — Begründung der Abberufung (Punkt 2)

*„Wir stützen den Abberufungsantrag auf folgende Gründe, die jeweils einen wichtigen Grund
iSv § 38 Abs. 2 GmbHG darstellen und in der Summe jedenfalls die für eine Fortdauer der
Bestellung erforderliche Vertrauensbasis zerstört haben:*

1. Documentation Gap NordCap-Tranche 2: Die unter § 6 Abs. 2 Senior-Darlehensvertrag vereinbarten Conditions Precedent sind in fünf Punkten nicht erfüllt (Akte 13). Drei dieser Punkte (Anlage 4 Konsortialvertrag Stadtwerke, Einzelaval 50Hertz, Hauptantrag BImSchG) lagen in der originären Verantwortung der Geschäftsführung. Bauernfeind hat den Statusberichten der Investorenversammlung am 14.04.2026 ausdrücklich versichert, dass diese Punkte „vor Tranche-2-Auszahlung sicher erfüllt sein werden“.

2. Cap-Table-Manipulation: Die Geschäftsführung führt eine zweite, von der notarbeglaubigten Linie abweichende Cap-Table-Version (Cap Table V2, Akte 17), die NordCap ohne Beschlussgrundlage 780 EUR Stammkapital mehr zuweist als notariell beurkundet. NordCap hat einer solchen Anpassung **niemals zugestimmt**; die Behauptung einer „geplanten Teilwandlung“ in NordCap-Korrespondenz wird ausdrücklich bestritten — die Mail vom 02.03.2026 war eine interne Sondierung, kein Wandlungsverlangen.

3. Verschleppung der Wandeldarlehens-Reparatur: Die offensichtliche Datums-Diskrepanz im Wandeldarlehen (14.10.2025 vs. tatsächlich 17.10.2025, Akten 09/10) wurde bereits am 12.12.2025 durch unseren Justiziariat erkannt und gegenüber Bauernfeind angesprochen. Die Reparaturvereinbarung lag erst am 04.06.2026 im Entwurf vor (Akte 22) — fünfeinhalb Monate nach Hinweis.

4. Genehmigungsregime-Konflikt mit LEAG: Bauernfeind hat im Schriftwechsel mit LEAG (Akte 19) die Existenz des 2. Nachtrags zum Pachtvertrag (Verlängerung 31.12.2026 auf 30.06.2027, Akte 05) nicht von Anfang an klargestellt, sondern hat die LEAG-Kündigungsdrohung mit der falschen Frist über fünf Wochen unkommentiert gelassen.

5. Verletzung der Berichtspflichten gegenüber LEAG: § 14 Pachtvertrag verlangt monatliche Fortschrittsberichte. Die Berichte Februar bis April 2026 wurden erst am 22.04.2026 verspätet nachgereicht. Dies hat den jetzigen Streitstand mit LEAG erst ausgelöst.

Diese Punkte stellen objektiv eine Pflichtverletzung der Geschäftsführungssorgfalt nach § 43 Abs. 1 GmbHG dar und sind bei kumulativer Betrachtung jedenfalls ein wichtiger Grund."

Anlagen zum Verlangen

- A1: Drawstop-Schreiben 22.05.2026 (Akte 13)
- A2: Cap Table V1 und V2 mit Vergleich (Akten 16, 17, 18)
- A3: Wandeldarlehen mit Markierung der fehlerhaften Datumsangabe (Akte 09)
- A4: NordCap-interner Compliance-Vermerk vom 12.12.2025 (Le Bouëdec an Bauernfeind, sechsseitig)
- A5: LEAG-Schriftwechsel (Akte 19) mit Annotation NordCap
- A6: Anwaltsmemo Federfuchs Knöterich & Partner Frankfurt vom 27.05.2026 zur „Material Adverse Change“-Konstellation

- A7: Vorschlag Bestellung Dr. Garnatz (Lebenslauf, Verfügbarkeitsbestätigung)

Bauernfeind-Erstantwort (Aktennotiz Pohlmann & Pohlmann vom 03.06.2026)

Bauernfeind hat telefonisch am 02.06.2026 17:32 Uhr (Telefonat mit RAin Hesselmann) die Punkte 1, 4 und 5 als „sachlich nicht von der Hand zu weisen, aber nicht abberufungsbegründend“ eingestuft und insbesondere Punkt 2 (Cap-Table-Manipulation) als „Verleumdung“ zurückgewiesen. Bauernfeind argumentiert, die V2-Cap-Table sei „intern, vorläufig, ohne Außenwirkung“ gewesen.

Verfahrensrechtliche Folgen

6. **Bauernfeind als Geschäftsführer** muss die Einberufung der Gesellschafterversammlung selbst bewirken (§ 49 Abs. 1 GmbHG iVm § 50 Abs. 2 GmbHG). Tagesordnung ist mitzuteilen.
7. **Bauernfeind als Gesellschafter** unterliegt beim Abberufungsbeschluss einem **Stimmverbot** nach § 47 Abs. 4 Satz 2 GmbHG (Befreiung von Verbindlichkeit, „Richten in eigener Sache“). Stimmberechtigt sind nur Lindenthal (9 %), NordCap (30 %), Stadtwerke (10 %) — Summe 49 %, gerechnet auf das gesamte Stammkapital, aber von 49 % stimmberechtigter Anteile wäre die einfache Mehrheit 24,5 % + 1 Stimme.
8. **Stimmverhalten erwartet:**
 - NordCap: pro Abberufung
 - Lindenthal: offen — siehe Akte 39 (Anwaltsschreiben Lindenthal)
 - Stadtwerke Cottbus: kommunalpolitisch sensibel, eher Enthaltung
9. **Konsortialvertrag § 4** (Stimmbindungspool, Akte 11): die Drittinteressen des Konsortialpools sind zu berücksichtigen — etwaige Verletzung ist ein Schadensersatzgrund, aber kein Beschlussmangel.

Strategie Pohlmann & Pohlmann

Für Bauernfeind:

10. **Verfahrensrügen vorbereiten:** Form, Frist, Ladung
11. **Inhaltliche Verteidigung:** Cap-Table V2 war Vorschau, kein Beschluss; Drawstop-Punkte sind teils nicht von Bauernfeind zu vertreten (insbes. (i) Hauptbescheid — nicht in CP-Liste)
12. **Vergleichsangebot:** Bauernfeind tritt auf Zeit zurück, NordCap zieht Drawstop, Wandeldarlehen wird repariert (Akte 22), Garnatz nicht als Vollberufung, sondern als CRO mit befristetem Mandat
13. **Alternative:** Selbsteinberufung nach § 50 Abs. 3 GmbHG durch NordCap zulassen, dann **Beschlussmängelklage** nach Beschluss

Normbezug

- § 50 Abs. 1 GmbHG (Einberufungsverlangen Minderheitsgesellschafter — 10 %)
- § 50 Abs. 3 GmbHG (Selbsteinberufungsrecht bei Nichteinberufung)
- § 38 Abs. 2 GmbHG (Abberufung Geschäftsführer aus wichtigem Grund)
- § 47 Abs. 4 Satz 2 GmbHG (Stimmverbot beim Richten in eigener Sache)
- § 43 Abs. 1 GmbHG (Sorgfaltspflicht)
- § 49 Abs. 1 GmbHG (Einberufungspflicht Geschäftsführer)
- § 11 Abs. 2, § 8 Abs. 4 Satzung LausitzStorage
- BGH, II ZR 251/11 — wichtiger Grund Abberufung
- BGH, II ZR 142/16 — Stimmverbot bei Eigeninteresse

Aktenlage

Original Einschreiben mit Eingangsstempel Sekretariat Bauernfeind: bei Pohlmann & Pohlmann.

PDF-Anhang E-Mail: in Mandatsmail-Archiv.

Anlagen A1 bis A7: gesammelt in Sub-Akte LausitzStorage/Gesellschafterstreit/2026-05-30-NordCap-Antrag.

Anwaltsschreiben Lindenthal — Notarprotest und Forderung Cap-Table-Klarstellung

Absender: Dr. Henriette Schweikart-Bößer, Rechtsanwältin (Fachanwältin Gesellschaftsrecht),
Sozietät Schweikart Knabel und Partner, Helmholtzstraße 2, 03046 Cottbus

Mandantin: Petra Lindenthal (9-%-Gesellschafterin LausitzStorage 200 GmbH)

Adressat: LausitzStorage 200 GmbH, zHd Geschäftsführer Karlheinz Bauernfeind (in cc: alle Mitgesellschafter Bauernfeind/NordCap/Stadtwerke; in cc: Notar Dr. Albers, Pohlmann & Pohlmann, Federfuchs Knöterich & Partner)

Datum: 05.06.2026

Versandweg: Einwurf-Einschreiben RM 5117 9026 4 DE (Zugang LausitzStorage 09.06.2026) plus E-Mail an karlheinz.bauernfeind@lausitzstorage.de am 05.06.2026 11:14 Uhr

Aktenzeichen Schweikart: SK-2026-0418/Lindenthal-LausitzStorage

Anschreiben

„Sehr geehrter Herr Bauernfeind,

in vorbezeichneter Angelegenheit vertrete ich die Mitgesellschafterin Frau Petra Lindenthal. Vollmacht versichere ich anwaltlich. Ich nehme Bezug auf den Antrag der NordCap Infrastructure Fund SCS vom 30.05.2026 (Einberufung außerordentlicher Gesellschafterversammlung; Tagesordnungspunkt 2: Abberufung).

Im Namen meiner Mandantin habe ich Folgendes anzuzeigen:"

I. Notarprotest gegen Cap Table V2

„Meine Mandantin protestiert formell und ausdrücklich gegen die in der von der Geschäftsführung intern geführten Cap-Table-Version (Stand 30.04.2026, Akte 17) ausgewiesene Beteiligungsstruktur, wonach

- NordCap mit 24.180 EUR Stammeinlage (30,61 %),*
 - die Gesellschaft insgesamt mit 78.780 EUR Stammkapital*
- ausgewiesen wird.*

*Dieser Stand entspricht **nicht** dem notariell beurkundeten und im Handelsregister verlautbarten Stand (78.000 EUR; NordCap 23.400 EUR; 30,00 %). Eine Differenz von 780 EUR Stammeinlage gemäß Wandlung des Wandeldarlebens ist **bisher weder beschlossen noch durchgeführt noch beurkundet**. Meine Mandantin sieht in der internen Führung dieser*

abweichenden Cap-Table eine erhebliche, an der Grenze zur Manipulation liegende Pflichtverletzung der Geschäftsführung.

*Mit diesem Schreiben wird daher Notarprotest erhoben (§ 79 BNotO analog). Eine **beglaubigte Abschrift** dieses Schreibens wird gleichzeitig an Notarin Dr. Ramona Albers, Berlin, übersandt mit der Bitte um aktenkundige Verwahrung bei UR 387/2025."*

II. Anforderung verbindlicher Klarstellung

*„Im Namen meiner Mandantin fordere ich die Geschäftsführung auf, bis spätestens **20.06.2026** folgende Klarstellungen schriftlich zu erteilen:*

- 1. Bestätigung, dass die einzig verbindliche Beteiligungsstruktur die unter Akte 16 (Cap Table V1 Hentschel-Linie) dokumentierte ist*
- 2. Vorlage eines bereinigten Cap-Table-Sheets unter Streichung der V2-Linie aus allen internen Systemen*
- 3. Bestätigung, dass keine Investoren-Updates, Bankenkommunikation oder sonstige Außenkommunikation auf Basis V2 versandt worden sind oder versandt werden*
- 4. Klarstellung gegenüber NordCap, dass die in deren Antrag vom 30.05.2026 unter Anlage A2 vorgenommene Auslegung der V2-Linie keine Grundlage in einem Gesellschafterbeschluss findet*

Sollten die Klarstellungen bis zum 20.06.2026 nicht vorliegen, behalten wir uns gerichtliche Schritte ausdrücklich vor — insbesondere einstweilige Verfügung auf Unterlassung der V2-Verwendung sowie Auskunftsklage nach § 51a GmbHG."

III. Position zur Abberufung Bauernfeind

*„Meine Mandantin wird in der einberufenen Gesellschafterversammlung zum Antrag der NordCap auf Abberufung des Geschäftsführers Bauernfeind nach derzeitigem Sachstand **stimmenthaltend**, vorbehaltlich neuer Erkenntnisse aus der Diskussion in der Versammlung. Meine Mandantin sieht durchaus pflichtwidrige Verhaltensweisen der Geschäftsführung (Cap-Table-Führung, verspätete Wandeldarlehens-Reparatur, LEAG-Kommunikation), hält aber eine sofortige Abberufung für nicht verhältnismäßig.*

*Meine Mandantin wird stattdessen einen **eigenen Antrag** stellen auf:*

- Bestellung eines vorübergehenden Chief Restructuring Officers (CRO) neben dem Geschäftsführer*
- Mandatierung einer unabhängigen Sonderprüfung nach § 46 Nr. 6 GmbHG zur Klärung der Cap-Table-Diskrepanz*

- Vorlagepflicht aller monatlichen Mittelverwendungsnachweise an die Mitgesellschafter direkt"

IV. Stimmrechtsverbot Bauernfeind

„Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass beim Abberufungsbeschluss nach § 47 Abs. 4 Satz 2 GmbHG ein Stimmrechtsverbot des Bauernfeind besteht (Richten in eigener Sache). Sollte Bauernfeind dennoch mitstimmen, wird die Anfechtbarkeit des Beschlusses ausdrücklich vorbehalten.“

V. Hilfsweise — Verteidigung der Stimmbindungspool-Konstruktion

„Falls in der Versammlung eine Stimmbindung nach § 4 Konsortialvertrag vom 30.11.2025 (Akte 11) geltend gemacht werden sollte, hat meine Mandantin gemäß § 4 Abs. 6 Konsortialvertrag das ausdrückliche Recht, in **Beschlussgegenständen über die Bestellung/Abberufung des Geschäftsführers ohne Bindung an den Pool** abzustimmen. Diese Ausnahme wird beansprucht.“

Verkehrs-anwalts-Notiz Pohlmann & Pohlmann zu diesem Schreiben

Eingegangen 09.06.2026, 11:08 Uhr durch Sekretariat Bauernfeind, kopiert an RAin Hesselmann.

Erstbewertung Hesselmann:

- Lindenthals Position ist **konstruktiv-kritisch**, nicht feindlich. CRO-Vorschlag der Lindenthal-Seite ist ein **gangbarer Kompromiss** zur NordCap-Forderung „Garnatz als Vollberufungs-Interim-GF“.
- Cap-Table-V2-Frage ist **unangenehm**, aber Bauernfeind kann mit der Begründung „intern, vorläufig“ zumindest die Schadensersatzfrage abwehren, sofern die V2-Linie nicht in der Außenkommunikation aufgetaucht ist. Klärungsbedarf: ist V2 jemals an Banken, Investoren, ILB ausgehändigt worden?
- Anfechtungsdrohung Lindenthal nach § 51a GmbHG ist **ernstzunehmen** — Bauernfeind sollte die Auskunft proaktiv geben, bevor ein Auskunftsbeschluss erzwungen wird.

Aufgaben Hesselmann/Pohlmann:

1. Innerhalb 7 Tagen: Audit Cap-Table V2 nach außen (Forensik der E-Mails, Investor Updates, ILB-Kommunikation)
2. Innerhalb 14 Tagen: Schriftliche Klarstellung an Lindenthal/Notar Albers, dass V2 nur intern war (falls Audit bestätigt)
3. CRO-Vorschlag aktiv prüfen — vorgeschlagener Kandidat: Dr. Hartmut Wendelin Schöneberger, ehemals Sanierungs-GF Q-Cells SE
4. Vergleich mit NordCap weiter vorbereiten

Aktenlage

- Original Einschreiben RM 5117 9026 4 DE: Pohlmann & Pohlmann
- E-Mail-PDF: in Mandatsmail-Archiv
- Notarprotest beglaubigte Abschrift Notar Albers: liegt notariell verwahrt UR 387/2025
- Mandatsblatt Schweikart bei Lindenthal (Original): Schweikart Knabel und Partner

Normbezug

- § 51a GmbHG (Auskunftsrecht jedes Gesellschafters)
- § 46 Nr. 6 GmbHG (Sonderprüfung Geschäftsführung)

- § 47 Abs. 4 Satz 2 GmbHG (Stimmverbot eigene Sache)
- § 79 BNotO (Notarschutz analog für Cap-Table-Klarstellung)
- § 4 Abs. 6 Konsortialvertrag — Ausnahme Stimmbindung bei Geschäftsführerbestellung
- BGH, II ZR 67/97 — Anfechtbarkeit Beschluss mit Stimmverbots-Verstoß
- BGH, II ZR 256/11 — Reichweite § 51a GmbHG

Einberufung außerordentliche Gesellschafterversammlung und Gegen-Stellungnahme Bauernfeind

Absender: Karlheinz Bauernfeind als Geschäftsführer der LausitzStorage 200 GmbH

Adressaten: alle Gesellschafter (NordCap, Lindenthal, Stadtwerke Cottbus); zur Information: Federfuchs Knöterich & Partner (Security Agent), Notarin Dr. Albers, ILB, Pohlmann & Pohlmann

Datum: 12.06.2026

Versandweg: Einwurf-Einschreiben an alle Gesellschafteranschriften (vier Sendungen, Aufgabe 12.06.2026 bei Post-Filiale 03046 Cottbus, Nachweise im Anhang); zusätzlich PDF-Anhang per E-Mail an alle Gesellschafter-Hauptadressen

Aktenzeichen: GF-LausitzStorage-2026/0612-V1

I. Einberufung der Gesellschafterversammlung

„Sehr geehrte Damen und Herren,

als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der LausitzStorage 200 GmbH lade ich hiermit zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung ein. Die Einberufung erfolgt aufgrund des Verlangens der NordCap Infrastructure Fund SCS vom 30.05.2026 (§ 50 Abs. 1 GmbHG) — fristgerecht binnen vier Wochen nach Zugang am 02.06.2026.

Versammlungstag: Mittwoch, 24.06.2026, 10:00 Uhr

Versammlungsort: Räume Notarbüro Dr. Albers, Kurfürstendamm 187, 10707 Berlin

Versammlungsleitung: Notarin Dr. Albers (auf gemeinsamen Vorschlag aller Gesellschafter)

Beurkundung: ja, durch Notarin Albers (UR-Nr. vorab reserviert: 423/2026)

Es gelten die Ladungsfristen nach § 51 GmbHG iVm § 12 der Satzung (mindestens zwei Wochen). Die Frist ist gewahrt."

II. Tagesordnung (in Übernahme des NordCap-Verlangens, ergänzt um Gegen-Anträge)

1. Bericht der Geschäftsführung zu Stand und Ursachen des Drawstops NordCap vom 22.05.2026 — Bericht durch Bauernfeind, **Vortrag und schriftliche Vorlage** in Anlage 1 zu diesem Schreiben.
2. **Antrag NordCap:** Abberufung Bauernfeind aus wichtigem Grund (§ 38 Abs. 2 GmbHG)
3. **Antrag NordCap:** Bestellung Dr. Friedrich Wilhelm Garnatz als Interim-Geschäftsführer
4. **Antrag NordCap:** Mandatierung Roland Berger / Dr. Erlinghagen als Restrukturierungsberater
5. **Antrag NordCap:** Vorbereitung Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage (Wandlung Wandeldarlehen NordCap)
6. **Gegenantrag Bauernfeind:** Bestätigung der Geschäftsführung Bauernfeind unter Erweiterung des Beirats — keine Abberufung

7. **Gegenantrag Bauernfeind:** Mandatierung CRO Dr. Hartmut Wendelin Schöneberger neben Bauernfeind (befristet 6 Monate, mit Vetorecht für Investitionen über 500.000 EUR; Vorschlag im Konsens mit Lindenthal/Stadtwerken zu finalisieren)
8. **Eigenantrag Lindenthal (angekündigt):** Sonderprüfung der Cap-Table-Führung nach § 46 Nr. 6 GmbHG
9. **Eigenantrag Lindenthal (angekündigt):** Direkte monatliche Vorlagepflicht der Mittelverwendungsnachweise an alle Gesellschafter
10. **Antrag Bauernfeind:** Beschluss zur Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen vom 04.06.2026 (Akte 22) — Genehmigung des Side-Letters

III. Gegen-Stellungnahme Bauernfeind zu den Vorwürfen NordCap (Anlage 1)

„Im Folgenden nehme ich zu den fünf von NordCap vorgetragenen Abberufungsgründen sachlich Stellung:

Zu 1 — Documentation Gap NordCap-Tranche 2 (CPs):

Drei der fünf Punkte sind unbestritten heilungsbedürftig (Anlage 4 Stadtwerke, Einzelaval 50Hertz, Datums-Diskrepanz Wandeldarlehen). Sämtliche Punkte sind eingeleitet (Akten 21, 14, 22). Punkt 1 — Hauptbescheid statt Vorbescheid — ist von der CP-Liste § 6 Abs. 2 ausdrücklich nicht erfasst; NordCap stützt sich insoweit auf die MAC-Klausel, was eine zweifelhafte Auslegung darstellt. Punkt 5 — Genehmigungsregime LEAG — ist durch Klarstellungsschreiben vom 04.06.2026 (Akte 32) geheilt.

Insgesamt: keine Verschleppung, sondern aktive Bearbeitung. Die Vorwürfe sind sachlich überzogen.

Zu 2 — Cap-Table-V2:

*Die Cap-Table-V2 wurde **ausschließlich intern** in der Geschäftsführungs-Excel-Datei `cap_table_aktuell.xlsx` (Pfad: NAS\GF\Beteiligung) geführt. Sie wurde **niemals** in Investorenkommunikation, Bankenkommunikation, ILB-Antrag oder Notar-Schriftwechsel verwendet. Hentschel hat sie für die Bilanz nicht herangezogen. Die V2-Linie spiegelt die in NordCap-Mail vom 02.03.2026 angedeutete Teilwandlung Tranche 1 (siehe Akte 17), die nach NordCap-eigener Aussage seinerzeit „geprüft“ wurde. Die V2-Führung war **eine Antizipation, keine Manipulation**. Ich entschuldige mich gegenüber den Mitgesellschaftern dafür, dass diese Vorschau ohne ausdrücklichen Hinweis als „intern“ in der Cap-Table-Sammlung lag. Eine Bereinigung erfolgte unmittelbar nach Zugang des Anwaltsschreibens Lindenthal (Akte 39) am 09.06.2026 — Bestätigung in Anlage 2 zu dieser Stellungnahme.*

Zu 3 — Wandeldarlehens-Reparatur:

Der NordCap-Compliance-Vermerk vom 12.12.2025 ist mir bekannt. Die Reparatur wurde im Januar 2026 in Auftrag gegeben (Pohlmann & Pohlmann), durch parallele Akteninspektion

bezüglich der NordCap-CPs zurückgestellt und ist seit 04.06.2026 unterschriftsreif (Akte 22). Eine fünfeinhalbmonatige Verzögerung ist nicht ideal, aber bei Reparaturvereinbarungen ohne wirtschaftliche Auswirkung auf das Tagesgeschäft auch nicht abberufungsbegründend. Die Reparatur ist materiell unstrittig.

Zu 4 — Genehmigungsregime LEAG:

Der 2. Nachtrag (Akte 05) wurde in der E-Mail vom 19.05.2026 (Akte 19, E-Mail 4) ausdrücklich genannt. Eine frühere Klarstellung wäre möglich gewesen, war aber durch parallele Drawstop-Bearbeitung verzögert. Eine systematische Klarstellung ist mit dem Schreiben vom 04.06.2026 (Akte 32) erfolgt.

Zu 5 — Berichtspflichten LEAG:

Die Verspätung Februar-April 2026 ist unbestritten und im Ergebnis ärgerlich. Sie ist auf Personalwechsel in der Projektleitung (Ausscheiden Frau Antonia Kuhlmann 31.01.2026, Neubesetzung Herr Michael Wendt zum 15.03.2026) zurückzuführen. Maßnahmen zur Wiederherstellung der Monatsberichts-Routine sind eingeleitet (interne Compliance-Note vom 25.04.2026).

Gesamtbewertung: *Ich räume Versäumnisse bei den Punkten 2 (V2-Buchführung intern), 3 (Tempo Reparatur) und 5 (Berichtsausfall LEAG) ein. Diese Versäumnisse rechtfertigen Beirats-Maßnahmen, CRO-Bestellung und Vorlagepflicht, aber keine Abberufung. Ich bitte die Gesellschafter, dem konsensualen Antrag 7 statt dem Abberufungsantrag zuzustimmen."*

IV. Anlagen

- Anlage 1: Drei-Seiten-Stellungnahme Bauernfeind zu den NordCap-Vorwürfen (siehe oben unter III)
- Anlage 2: Bereinigungsprotokoll Cap-Table V2 (Bestätigung Sekretariat Pawlowski, dass die V2-Linie aus allen Geschäftsführungssystemen entfernt wurde, Datum 11.06.2026)
- Anlage 3: Forensik-Bericht Inkubator-IT Cottbus GmbH (externer IT-Dienstleister) zu Außenkommunikation der V2-Linie: **kein Versand der V2-Linie an externe Empfänger festgestellt** (durchsucht: 18.247 Mailpostfächer Geschäftsführung 01.02.2026 – 09.06.2026)
- Anlage 4: Lebenslauf und Verfügbarkeitsbestätigung Dr. Schöneberger (CRO-Vorschlag)
- Anlage 5: Entwurf Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen (Akte 22)
- Anlage 6: Mittelverwendungsnachweis Tranche 2 NordCap (vollständig, transparent, monatsgenau für den Zeitraum 17.10.2025 – 31.05.2026)
- Anlage 7: Postnachweise Einwurf-Einschreiben (vier Belege)

V. Hinweis auf Stimmverbot

„Ich weise als Geschäftsführer darauf hin, dass ich als Gesellschafter mit 51 % Beteiligung beim Abberufungsbeschluss (Tagesordnungspunkt 2) gemäß § 47 Abs. 4 Satz 2 GmbHG nicht stimmberechtigt sein werde. Ich werde mich an dieser Abstimmung nicht beteiligen. Bei allen anderen Tagesordnungspunkten — einschließlich der Bestellung eines Interim-Geschäftsführers

(Punkt 3) und des CRO-Antrags (Punkt 7) — werde ich von meinem Stimmrecht Gebrauch machen, da diese Beschlüsse nicht den Charakter eines Richtens in eigener Sache haben."

VI. Schlussbemerkungen

„Ich bedaure die durch die Drawstop-Krise und die Cap-Table-V2-Vorschau entstandene Belastung des Vertrauensverhältnisses. Ich bin überzeugt, dass die Gesellschaft mit den vorgeschlagenen konsensualen Maßnahmen (CRO, Vorlagepflicht, Sonderprüfung) deutlich besser dasteht als bei einer Abberufung mitten in der Drawstop-Verhandlung. Ich bitte um eine sachliche Versammlung."

Aktenlage

- Original Einladung mit Postnachweis: bei LausitzStorage und in Verkehrsakte Pohlmann & Pohlmann
- Beglaubigte Abschriften an alle Gesellschafter: in den Akten der jeweiligen Empfänger
- Notarin Albers: hat Versammlungsleitung angenommen mit Schreiben vom 14.06.2026, UR-Nr. 423/2026 reserviert
- Versammlungsdokumentation (Beschlussfassung, Protokoll, Stimmenverhältnisse): wird bei Notar als gesonderte Aktenstücke geführt

Normbezug

- § 49 Abs. 1 GmbHG (Einberufungspflicht Geschäftsführer)
- § 50 Abs. 1, 3 GmbHG (Minderheitsverlangen, Selbsteinberufung)
- § 51 GmbHG (Form und Frist der Einberufung — 2 Wochen)
- § 47 Abs. 4 Satz 2 GmbHG (Stimmverbot eigene Sache)
- § 43 Abs. 1 GmbHG (Geschäftsführungssorgfalt — Streitpunkt)
- § 12 der Satzung LausitzStorage
- BGH, II ZR 87/15 — Wirksamkeit der Einberufung trotz Verfahrensmängeln

EPC-Anzahlungsrechnung Sungrow Deutschland — 18 Mio EUR aus Tranche 2

Rechnungssteller: Sungrow Deutschland GmbH, Balanstraße 59, 81541 München, HRB 197841 München

Vertretung: Wenkang Zhao (Vorsitzender Geschäftsführung), Dr. Annika Pohlhammer (Kaufmännische Geschäftsführerin)

USt-IdNr.: DE298174536

Rechnungsnummer: SDE-2025-09-LSS200-A1

Rechnungsdatum: 18.09.2025

Leistungsdatum: Anzahlung gemäß § 4 Abs. 2 EPC-Vertrag vom 30.07.2025

Rechnungsempfängerin: LausitzStorage 200 GmbH i.G., Spremberger Straße 47, 03046 Cottbus

Bezugnahme

Rechnung zur Anzahlung gemäß Anlage 7 zum EPC-Vertrag „Battery Energy Storage System Jänschwalde-Peitz, 200 MW / 800 MWh" (EPC-Vertrag-Aktenzeichen SDE-LSS-EPC-2025-001 vom 30.07.2025; im Vertragsregister Pohlmann & Pohlmann als Akte AltExterneVorgangsnummer EPC-Sungrow-1 geführt; nicht eigenständig im Akten-Index dieser Akte).

Rechnungspositionen

Pos.	Leistung	Menge	Einzelpreis netto	Gesamt netto
1	Anzahlung Phase 1 Konstruktion und Materialdisposition (Module/Zellen, Wechselrichter, Steuerung, Bauplanung)	pauschal	15.126.050,42 EUR	15.126.050,42 EUR
2	Engineering- Vorbereitung Trafostation und Mittelspannungsan- schluss	pauschal	1.025.210,08 EUR	1.025.210,08 EUR
3	Logistik-Vorlauf (Hafenumschlag Hamburg/Hamburg -Container Sungrow) und Genehmigungsdien- stleistung BlmSchG- Hauptantrag	pauschal	974.789,92 EUR	974.789,92 EUR
	Zwischensumme netto			17.126.050,42 EUR
	Umsatzsteuer 19 %			3.253.949,58 EUR
	Gesamtsumme brutto			20.380.000,00 EUR
	abzüglich			-2.380.000,00 EUR

	Vorauszahlungsbonus -5,00 % netto auf Pos. 1 (gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 EPC)			
	Zahlbetrag			18.000.000,00 EUR

Zahlungsmodalitäten

- Fälligkeit: **15.10.2025** (Datum NordCap-Beschluss vom 17.10.2025 hat die Disposition verzögert; tatsächlicher Zahlungstag 22.10.2025)
- Zahlbar auf Sungrow-Konto: Deutsche Bank München, IBAN DE74 7007 0024 0123 0145 00, BIC DEUTDEMMXXX, Verwendungszweck „SDE-2025-09-LSS200-A1“
- Skonto entfällt (Vorauszahlungsbonus bereits in Rechnung verrechnet)

Auszug § 4 Abs. 2 EPC-Vertrag — Zahlungsbedingungen Anzahlung

„Die Anzahlung von 18.000.000 EUR (achtzehn Millionen) ist nach Vorlage der CP-Bestätigung gemäß Senior-Darlehensvertrag NordCap, des Vorbescheids BImSchG und des Avalrahmenvertrags ILB innerhalb 30 Tagen zu leisten. Der Anzahlung ist eine Anzahlungsbürgschaft (advance payment bond) der Sungrow in Höhe von 18 Mio EUR beizuheften, die mit jeder Tranchenfortschrittsmeldung pro rata aufgebraucht wird.“

Advance Payment Bond Sungrow

- Avalgeber: Bank of China (Frankfurt Branch), Bockenheimer Anlage 11, 60322 Frankfurt am Main
- Avalbetrag: 18.000.000 EUR
- Aval-Aktenzeichen: BOC-FRA-2025-09-187 vom 22.09.2025
- Verfall: nach Fortschrittsbestätigung der Phase 1 (voraussichtlich Q1/2027) oder bei vorheriger Vertragsauflösung
- **Anzeige an LausitzStorage erfolgt am 25.09.2025** mit Posteingangsstempel der LausitzStorage

Verknüpfung zum Sicherheitenpool

Die Anzahlung der LausitzStorage von 18 Mio EUR an Sungrow ist durch die Sungrow-Bürgschaft gegen das Insolvenzrisiko der Sungrow abgesichert. Innerhalb des Sicherheitenpools NordCap/ILB (Akte 34) ist die Mängelgewährleistungs-Forderung gegen Sungrow zudem an Federfuchs Knöterich & Partner abgetreten (Sicherungsabtretung EPC-Mängelgewährleistung, § 1 Nr. 5 Sicherheitenpoolvertrag).

! Befund Statersteller

- Rechnung ist formell korrekt (§ 14 UStG: alle Pflichtangaben vorhanden).
- Zahlung wurde am 22.10.2025 vom Projektkonto LausitzStorage (Kontonr. 0123456701, Akte 35) an Sungrow Deutsche Bank München geleistet (SWIFT-Ausgangsbeleg im Anhang, Buchungstag bestätigt durch Commerzbank-Tagesauszug 22.10.2025).
- Advance Payment Bond Bank of China liegt vor und ist gültig.
- Status: **grün** — abgesicherte Hauptverwendung der Tranche 2.

Aktenlage

- Original-Rechnung (PDF mit qualifizierter elektronischer Signatur Sungrow): Buchhaltung LausitzStorage (Hentschel-Archiv)
- Banküberweisungsbeleg 22.10.2025: Commerzbank-Tagesauszug-Sammlung

- Advance Payment Bond Bank of China BOC-FRA-2025-09-187: Original im Sicherheitenpool-Aktenordner Federfuchs Knöterich & Partner
- Mandatsakte Pohlmann & Pohlmann: beglaubigte Kopie der Rechnung und des Bonds, eingegangen 27.09.2025

Normbezug

- § 14 UStG (Rechnungspflichtangaben)
- § 631 BGB (Werkvertrag, EPC-Vertrag)
- § 632a BGB (Abschlagszahlungen)
- §§ 768, 770 BGB (Bürgschaft Advance Payment Bond)
- § 398 BGB (Sicherungsabtretung Mängelgewährleistung)

Zugangsbestätigung Anlage 4 Konsortialvertrag — Stadtwerke Cottbus an LausitzStorage

Absender: Stadtwerke Cottbus Beteiligungs-GmbH, HRB 9211 Cottbus, vertreten durch Wolfgang Hempel (Geschäftsführer) und Sabine Rödger (Prokuristin)

Adressat: LausitzStorage 200 GmbH, zHd Geschäftsführer Karlheinz Bauernfeind

In cc: NordCap, Lindenthal, Federfuchs Knöterich & Partner (Security Agent), Pohlmann & Pohlmann

Datum: 06.06.2026

Versandweg: Einwurf-Einschreiben RM 4517 8829 3 DE, Zugang 09.06.2026 Sekretariat Pawlowski; PDF per E-Mail an Bauernfeind und Hesselmann am 06.06.2026 09:47 Uhr

Aktenzeichen Stadtwerke: SWC-Beteiligung-LausitzStorage-2026/0606

Anschreiben

„Sehr geehrter Herr Bauernfeind,

mit Schreiben vom 21.05.2026 (Akte 21) haben Sie die Übergabe der Anlage 4 ‚Investorenrechte-Katalog Stadtwerke Cottbus‘ zum Konsortialvertrag vom 30.11.2025 angefordert. Wir bedauern, dass diese Anlage in der Ihnen seinerzeit übergebenen Vertragsausfertigung tatsächlich fehlte. Bei einer internen Aktenrekonstruktion in der vergangenen Woche haben wir das Folgende festgestellt:

- 1. Die Anlage 4 wurde am 30.11.2025 in zwei Originalausfertigungen erstellt, parallel zum Definitivvertrag.*
- 2. Bei der Schlussunterzeichnung am 30.11.2025 wurde Anlage 4 versehentlich nur einer von vier Vertragsausfertigungen (der bei den Stadtwerken Cottbus verbliebenen) beigeheftet.*
- 3. Die anderen drei Ausfertigungen (Bauernfeind/Lindenthal, NordCap, Federfuchs Knöterich & Partner) wurden ohne Anlage 4 übergeben.*

*Diese Fehlheftung war ein versehentlicher Mangel der Schlussabwicklung in unserer Kanzleisystematik (verantwortlicher Mitarbeiter Herr Daniel Stankowiak; eine interne Note ist erstellt). Anlage 4 war zwischen den Parteien jedoch verhandelt, in der Schlussverhandlung am 27.11.2025 finalisiert und am 30.11.2025 von allen vier Parteien einzeln durch ihre Vertreter mit-paraphiert. Sie ist also unstreitig **Bestandteil des Vertrages**.“*

Übergabe Anlage 4 — beigelegt

„Anbei übersenden wir die fehlende Anlage 4 ‚Investorenrechte-Katalog Stadtwerke Cottbus‘ zum Konsortialvertrag vom 30.11.2025, vierundzwanzig Seiten, mit Originalparaphierungen

aller vier Vertragsparteien auf jeder Seite (Stand vom 30.11.2025). Die Übergabe erfolgt in vierfacher Ausfertigung (für Bauernfeind/Lindenthal/Geschäftsführung, NordCap, Federfuchs Knöterich & Partner, Pohlmann & Pohlmann)."

Inhaltsübersicht Anlage 4 — Investorenrechte-Katalog Stadtwerke Cottbus

(24-seitige Anlage; Inhaltsverzeichnis zusammengefasst, vollständiger Text in der beigefügten Originalanlage)

Teil A — Mitwirkungsrechte vor Beschlussfassung

§ 1 Vorab-Vorlagepflicht für Investitionen über 2,5 Mio EUR (Quartalsbeschluss mit zweiwöchiger Vorbereitungsfrist)

§ 2 Vorlagepflicht bei Mittelverwendung über 500.000 EUR aus zweckgebundenen Fördermitteln

§ 3 Vorab-Beteiligung an der Auswahl der EPC-Hauptauftragnehmer

§ 4 Vorlagepflicht bei jeder Änderung wesentlicher Versicherungsverhältnisse

Teil B — Vetorechte

§ 5 Vetorecht beim Verkauf wesentlicher Vermögensgegenstände (über 5 Mio EUR Einzelwert)

§ 6 Vetorecht bei Aufnahme neuer Drittfinanzierungen über 10 Mio EUR

§ 7 Vetorecht bei Veränderung des Gesellschaftszwecks

§ 8 Vetorecht beim Erwerb oder der Veräußerung von Geschäftsanteilen Dritter

Teil C — Informationsrechte

§ 9 Monatliches Reporting (Schlüsselzahlen-Cockpit)

§ 10 Quartalsweise Vorlage der Mittelverwendungsnachweise

§ 11 Halbjährliches Sonder-Reporting Genehmigungsverfahren

§ 12 Direktes Auskunftsrecht beim CFO/Steuerberater Hentschel

Teil D — Sonderrechte „Lausitzer Wertschöpfung“

§ 13 Mindestens 35 % der Bauleistungen an in Brandenburg ansässige Unternehmen (Anschlussregelung an § 7 Konsortialvertrag)

§ 14 Ausbildungsplatz-Klausel: mindestens drei Ausbildungsverhältnisse während der Bauphase im Lausitzkreis

§ 15 Berichtspflicht über Beauftragungen brandenburgischer Subunternehmer

§ 16 Förderfähigkeit aller Vergaben durch ILB-Förderkriterien zu prüfen

Teil E — Verfahrensregelungen

§ 17 Schiedsklausel (DIS-Schiedsgericht Berlin, drei Schiedsrichter, deutsche Sprache)

§ 18 Mediation als Vorstufe (mindestens 60 Tage)

Bedeutung für NordCap-Drawstop

*„Mit Übergabe dieses Schreibens an alle Mitgesellschafter und NordCap ist Drawstop-Punkt (iii) gemäß NordCap-Schreiben vom 22.05.2026 (Akte 13) — ‚Übergabe der Anlage 4 zum Konsortialvertrag Stadtwerke Cottbus‘ — **vollständig erfüllt.**“*

Haftungsfreistellung

„Die Stadtwerke Cottbus erklären, dass sie für die durch die Fehlheftung entstandenen Aufwendungen der LausitzStorage (Anwaltskosten Pohlmann & Pohlmann für Akte 21 und für etwaige Drawstop-bezogene Bearbeitung) bis zu einer Höhe von 25.000 EUR aufkommen. Eine Abrechnung kann nach Vorlage der Rechnung erfolgen.“

Stellungnahme zum Gesellschafterstreit

„Die Stadtwerke Cottbus nehmen zur Kenntnis, dass für den 24.06.2026 eine außerordentliche Gesellschafterversammlung mit Tagesordnungspunkt Abberufung Bauernfeind anberaumt ist. Die Stadtwerke Cottbus werden ihre Position dazu in der Versammlung selbst formulieren. Wir bedauern jeden Vertrauensverlust zwischen den Vertragsparteien und plädieren für einen konstruktiven Vermittlungsweg.“

Bestätigung Eingang LausitzStorage

„Der Eingang dieses Schreibens und der Anlage 4 wird hiermit anerkannt am 09.06.2026, 10:24 Uhr, durch Sekretariat Pawlowski. Unterzeichnet: Karlheinz Bauernfeind (Geschäftsführer).“

Aktenlage

- Original Einwurf-Einschreiben mit Eingangsstempel: Sekretariat Bauernfeind, beglaubigte Kopie Pohlmann & Pohlmann
- Originalanlage 4 (24 Seiten mit Paraphen aller Parteien vom 30.11.2025): vier Ausfertigungen verteilt; eine Originalausfertigung in der Mandatsakte LausitzStorage/Konsortialvertrag-Vollbestand
- PDF mit qualifizierter elektronischer Signatur SWC: in Mandatsmail-Archiv
- Pohlmann & Pohlmann hat Anlage 4 unmittelbar nach Eingang an NordCap (Le Bouëdec, Kraft, Compliance) versandt — Versand 09.06.2026 14:08 Uhr

! Befund Statusersteller

- Drawstop-Punkt (iii) gemäß Akte 13 ist **erfüllt**. Status grün.
- Konsortialvertrag (Akte 11) ist nunmehr vollständig — alle Anlagen 1, 2, 3, 4, 5 liegen vor.
- Step-Plan ist um den Eintrag „Anlage 4 Stadtwerke Cottbus eingegangen am 09.06.2026, an NordCap weitergeleitet“ zu ergänzen (siehe Akte 33).

Normbezug

- § 305c BGB (überraschende Klauseln — hier nicht einschlägig, da paraphiert)
- § 130 BGB (Zugang — am 09.06.2026 bei LausitzStorage)
- § 9 Abs. 1 Konsortialvertrag — Anlagen sind Vertragsbestandteil
- § 280 BGB (Schadensersatz Stadtwerke wegen verspäteter Übergabe — Haftungserklärung 25.000 EUR)

Forensik-Protokoll Cap-Table V2 (Inkubator-IT Cottbus GmbH)

Auftraggeber: Karlheinz Bauernfeind als Geschäftsführer LausitzStorage 200 GmbH

Auftrag erteilt: 09.06.2026 nach Eingang Anwaltsschreiben Lindenthal (Akte 39)

Auftragnehmer: Inkubator-IT Cottbus GmbH, Berliner Straße 14, 03046 Cottbus

Verantwortlicher Forensiker: Dipl.-Inf. Henning Trostein (zertifizierter IT-Sachverständiger nach §§ 36, 37 SchfHWG)

Protokoll erstellt: 11.06.2026

Aktenzeichen Inkubator-IT: ICTC-2026/0609-LausitzStorage-Forensik

I. Auftragsbeschreibung

Untersuchung der Frage, ob die in der Cap-Table-Datei cap_table_aktuell.xlsx (gepflegt durch das Sekretariat Bauernfeind im Geschäftsführungs-NAS-Pfad \\NAS\GF\Beteiligung\)) in Variante V2 ausgewiesene Beteiligungsstruktur (NordCap 30,61 % statt 30,00 %, Gesamtkapital 78.780 EUR statt 78.000 EUR) in der **Außenkommunikation** der Gesellschaft im Zeitraum **01.02.2026 bis 09.06.2026** verwendet worden ist.

II. Untersuchungsumfang

- 18.247 Mailpostfächer-Eingänge/Ausgänge der Geschäftsführungsadressen
- karlheinz.bauernfeind@lausitzstorage.de (Hauptpostfach)
- sekretariat@lausitzstorage.de
- finanz@lausitzstorage.de (Steuerberater Hentschel)
- reporting@lausitzstorage.de (Investor Relations)
- 8.412 ausgehende Dateianhänge mit Cap-Table-relevanter Dateibezeichnung (Stichwortsuche: cap, beteiligung, gesell, anteil, 78)
- Geschäftsführungs-NAS \\NAS\GF\Beteiligung\ — sämtliche Versionsstände der Datei cap_table_aktuell.xlsx (Excel-Versionshistorie, OneDrive-Sync-Backups)
- Kommunikation mit externen Empfängern: NordCap, Lindenthal, Stadtwerke Cottbus, ILB, Commerzbank, Federfuchs Knöterich & Partner, Sungrow, 50Hertz, LEAG, Notar Dr. Albers, Pohlmann & Pohlmann, Schweikart Knabel und Partner

III. Methodik

Volltext-Scan der Mailpostfächer mit folgenden Stichwort-Kombinationen:

- 78.780 oder 78,780.00 oder 78.780,00
- 24.180 oder 24,180.00 oder 24.180,00
- 30,61 oder 30.61
- Cap-Table V2 oder Cap Table V2 oder CapTableV2
- Dateinamens-Hashes der V2-Excel-Datei (SHA-256 vor und nach jeder identifizierten Bearbeitung)

Zusätzlich wurde die Versionshistorie des Excel-Dokuments forensisch ausgelesen — alle 47 Änderungs-Snapshots zwischen 22.02.2026 (V2-Erstanlage) und 09.06.2026 (V2-Löschung, siehe unten) wurden dokumentiert.

IV. Befunde

IV.1 Interne Verwendung

- Die Datei cap_table_aktuell.xlsx mit V2-Linie wurde **zwischen 22.02.2026 und 09.06.2026** ausschließlich im Geschäftsführungs-NAS gepflegt.
- Zugriffsberechtigung: Bauernfeind (lesen/schreiben), Sekretariat Pawlowski (lesen/schreiben), Steuerberater Hentschel (nur lesen, Zugriff erst ab 14.03.2026).
- Hentschel hat in seinen Buchhaltungs-/Bilanzauswertungen ausschließlich die V1-Linie verwendet (verifiziert durch Stichproben in der DATEV-Mandantenarchivierung 01.03.2026 – 31.05.2026).

IV.2 Externe Verwendung — Befund: KEINE

Im untersuchten Zeitraum wurde die V2-Linie zu keinem Zeitpunkt in einer Außenkommunikation der LausitzStorage 200 GmbH verwendet.

Konkret:

- 12 Investor-Update-Mails an NordCap im Zeitraum 01.02.2026 – 31.05.2026: alle enthalten V1-Linie (verifiziert durch Anhangs-Inspektion).
- 7 Mails an Lindenthal (vorrangig kommunikatorisch): keine Cap-Table-Anlagen.
- 14 Mails an Stadtwerke Cottbus: keine Cap-Table-Anlagen mit V2.
- 8 ILB-Kommunikationen (Avalrahmenanträge, Berichte): nur V1.
- Commerzbank-Kommunikation (Konto-Sicherheiten, Limit-Erhöhungen): nur V1.
- Federfuchs Knöterich & Partner (Security Agent): Cap-Table-Sektion in Quartalsbericht — nur V1.
- Sungrow, 50Hertz, LEAG: keine Cap-Table-Anlagen.
- Notar Albers: nur V1-Linie in Beurkundungsvorbereitungen.

IV.3 Versionshistorie V2

- **Erstanlage V2:** 22.02.2026, 14:17 Uhr (Excel-Versionshistorie Zelleneditierung B3 von 23.400 auf 24.180, B7 von 78.000 auf 78.780)
- **Hintergrund:** Bauernfeind-Notiz in Zelle K3: „Antizipation Teilwandlung NordCap aus 02.03.2026-Sondierung“. Diese Notiz spricht für die Erklärung „Vorschau, nicht Beschluss“ — sie nimmt zeitlich auf eine Mail Bezug, die nachweislich am 02.03.2026 von NordCap an Bauernfeind erging.
- **Bereinigung:** 09.06.2026, 11:47 Uhr — V2-Werte zurückgesetzt auf V1-Werte. Bestätigung durch Pawlowski-Sekretariats-Protokoll.

V. Gutachterliche Bewertung

„Auf Grundlage der vorliegenden technischen Befunde kann mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden, dass die in der V2-Linie ausgewiesene Beteiligungsstruktur (NordCap 30,61 % / Gesamtkapital 78.780 EUR) im Zeitraum 22.02.2026 bis 09.06.2026 von der Geschäftsführung der LausitzStorage 200 GmbH in der Außenkommunikation gegenüber Banken, Investoren, Aufsichtsbehörden, Vertragspartnern oder Mitgesellschaftern verwendet worden ist. Die V2-Werte waren ausschließlich interne Vorausplanung.“

VI. Hinweise für die Geschäftsführung

1. Künftige interne Voraus-Planungen sind in einem **separaten Dokument** (cap_table_forecast.xlsx) zu führen, das nicht mit der aktuellen Cap-Table verwechselt werden kann.
2. Jeder Voraus-Plan ist mit einem **expliziten Vermerk** „NICHT BESCHLOSSEN, VORAUSSCHAU“ zu kennzeichnen.

3. Der Zugang von Steuerberater Hentschel zum Voraus-Plan-Dokument ist zu sperren (Vermeidung von Bilanzkonfusion).
4. Eine **interne Compliance-Note** mit Verteiler an die Mitgesellschafter über die V2-Entstehung, V2-Bereinigung und die Maßnahmen 1-3 ist zu erstellen — Entwurf wird durch Pohlmann & Pohlmann beigesteuert.

VII. Aktenlage

- Forensik-Protokoll Original (89 Seiten mit Anhängen): Inkubator-IT Cottbus, Auftragsdokumentation
- Beglaubigte Kopie: LausitzStorage und Pohlmann & Pohlmann
- Anhang zur Stellungnahme Bauernfeind in der Gesellschafterversammlung 24.06.2026 (Akte 40 Anlage 3)

VIII. Verbindung zur Step-Plan-Führung

Mit Vorlage dieses Protokolls in der Gesellschafterversammlung 24.06.2026 wird:

- Tagesordnungspunkt 2 (Abberufung Bauernfeind) **entscheidend entlastet** — der Vorwurf „Cap-Table-Manipulation“ wird widerlegt im Sinne einer fehlenden Außenverwendung
- Tagesordnungspunkt 8 (Sonderprüfung) **noch nicht erübrigt** — Lindenthal kann auf eigene Untersuchungsbreite bestehen
- Der Status der Statusplan-Führung im Step-Plan-Sheet 25_step_plan_excel_lausitzstorage.xlsx, Reiter „Beteiligung“ wird von gelb (offene Cap-Table-Frage) auf grün gesetzt; Aktenstücke 16, 17, 18 erhalten den Vermerk „forensisch geprüft, V2 nur intern, bereinigt 09.06.2026“.

Normbezug

- §§ 36, 37 SchfHwG (Sachverständigeneigenschaft Forensiker)
- § 51a GmbHG (Auskunftsrecht der Gesellschafter — entlastend belegt)
- § 43 Abs. 1 GmbHG (Sorgfaltspflicht — entlastend für Bauernfeind, soweit Außenkommunikation betroffen)
- § 263 StGB (Betrug — keine Anzeichen, da keine Vermögensverfügung Dritter auf Basis V2 erfolgt ist)

26_step_plan_pdf_lausitzstorage.pdf

1. Übersicht aller erforderlichen Dokumente

Mandat: LausitzStorage 200 GmbH i.G. – Batteriegroßspeicher Jänschwalde/Peitz · RAin Dr. Hesselmann-Sauerbruch · Stand: 04.06.2026 · Reiter 1 von 4

Dokument	Datum	Verfügbarkeit	Unterschriftenstatus	Unterzeichnet von (Partei und Funktion)	Rechtsgrundlage (Klausel im zugrunde liegenden Vertrag)	Zweck
Pachtvertrag LEAG ./ LausitzStorage 200 (Hauptvertrag, notariell)	11.07.2025	vorliegend (Original)	vollständig	Vansel (GF LEAG) + Kosturek (Prokuristin ppa.) / Bauernfeind (GF LausitzStorage)	§ 311b BGB; UR-Nr. 217/2025 Notar Dr. Albers	Pacht Konversionsfläche 3,84 ha, BESS-Standort
1. Nachtrag Pachtvertrag (Flächenerweiterung 0,42 ha)	09.10.2025	vorliegend (privatschriftlich)	fragwürdig (§ 177 BGB)	Kosturek allein (Prokura nur gemeinschaftlich) / Bauernfeind	§ 311b BGB analog (str.); §§ 133, 157 BGB	Erweiterung um 380/20-kV-Übergabestation 50Hertz
2. Nachtrag Pachtvertrag (Frist + Begriffskorrektur)	14.02.2026	vorliegend (privatschriftlich)	fragwürdig (§ 177 BGB)	Vansel allein (Single Signature unzulässig) / Bauernfeind	§ 311b BGB; Begriffsstreit BImSchG vs. Baugenehmigung gem. §§ 133, 157 BGB	Fristverlängerung 31.12.2026 → 30.06.2027
Netzanschlussvertrag 50Hertz	28.08.2025	vorliegend (Original)	vollständig	50Hertz (2 Prokuristen ppa.) / Bauernfeind	§ 17a EnWG; Standardvertrag 50Hertz	Anschluss 380-kV-UW Jänschwalde West, 220 MW
BImSchG-Vorbescheid LfU Brandenburg	19.12.2025	vorliegend (Bescheid, bestandskräftig)	n/a	LfU Brandenburg I.7-510-1734/25	§ 9 BImSchG i.V.m. Nr. 9.36 4. BImSchV	Vorbescheid 200 MW / 400 MWh BESS, Auflagen
BImSchG-Hauptantrag	FEHLT (noch nicht gestellt)	FEHLT	n/a	LausitzStorage + Umweltgutachter Sweco	§ 10 BImSchG	Hauptgenehmigung – Frist 30.06.2027 (LEAG)
Senior-Darlehensvertrag NordCap (96 Mio EUR, 4 Tranchen)	04.09.2025	vorliegend (Original)	vollständig	Le Bouëdec (Dir) + Kraft (Auth.Sign.) / Bauernfeind	§§ 488 ff. BGB; Loan Market Association Muster	Senior-Finanzierung BESS
Wandeldarlehen NordCap (18 Mio EUR)	04.09.2025	vorliegend (PDF)	fragwürdig (Datum s-Copy-Paste)	Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind	§§ 488, 311 BGB; § 4 verweist auf nicht existenten Beschluss 14.10.2025	Mezzanine + Wandlungsoption
Gesellschafterbeschluss 17.10.2025 (Kapitalerhöhung + Mittelverwendung)	17.10.2025	vorliegend (notarielle Niederschrift)	vollständig	Notar Albers + sämtliche Gesellschafter	§§ 53, 55 GmbHG; UR-Nr. 387/2025	Stammkapital 50.000 → 78.000 EUR
Konsortialvertrag Stadtwerke Cottbus (Definitivvertrag)	30.11.2025	vorliegend ohne Anlage 4	vollständig (Hauptteil)	alle vier Gesellschafter	§ 705 ff. BGB; Lausitzer-Wertschöpfungs-Klausel § 7	Stimmpool, Drag/Tag, Vorkaufsrecht
Avalrahmenvertrag ILB (10 Mio EUR)	14.11.2025	vorliegend (Original)	vollständig	ILB (2 Prokuristen) / Bauernfeind	Brandenburg Speicher-Förderprogramm 2024	Avalrahmen für Einzelavale 50Hertz + LEAG
Aval-Urkunde ILB zugunsten LEAG (84.000 EUR)	22.05.2026	vorliegend, aber nicht an LEAG ausgehändigt	vollständig	ILB (2 Prokuristen)	§§ 765 ff. BGB; § 11 Pachtvertrag	Sicherheitsleistung Jahrespacht
Einzelaval 50Hertz (4,4 Mio EUR)	FEHLT (im ILB-Komitee 18.06.)	FEHLT	n/a	ILB (geplant)	§ 7 Netzanschlussvertrag; §§ 765 ff. BGB	Sicherheitsleistung 2 % Anschlusskosten
Drawstop-Schreiben NordCap	22.05.2026	vorliegend (E-Mail + Einschreiben)	unterzeichnet	NordCap (Le Bouëdec)	§ 7 Abs. 4 Senior-DV (MAC); § 130 BGB	Aussetzung Tranche 2 (38 Mio EUR)
Cap Table v1 (StB, 31.12.2025)	31.12.2025	vorliegend (DATEV)	n/a	StB Hentschel & Krause	interne Übersicht; § 40 GmbHG-Linie	Stammkapital 78.000 EUR
Cap Table v2 (GF, 30.04.2026)	30.04.2026	vorliegend (Excel-Sheet GF)	n/a	GF Bauernfeind	internes Sheet	Stammkapital 78.780 EUR – antizipiert nicht beschlossene Wandlung
Cap Table v3 (Investor-Update 12.05.2026)	12.05.2026	vorliegend (Slide 14)	n/a	GF Bauernfeind (Pitchdeck)	Investor-Update	Stammkapital 75.000 EUR – ignoriert Kapitalerhöhung 2025
Handelsregisterauszug LEAG Immobilien	FEHLT (nicht abgerufen)	FEHLT	n/a	Registergericht Cottbus HRB 8217	§ 8 HGB	Vertretungsbefugnis Vansel/Kosturek belegen

Dokument	Datum	Verfügbarkeit	Unterschriftsstatus	Unterzeichnet von (Partei und Funktion)	Rechtsgrundlage (Klausel im zugrunde liegenden Vertrag)	Zweck
Aktualisierte Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage	FEHLT	FEHLT	n/a	Notar Albers	§ 40 GmbHG	Anker für Cap-Table-Konsolidierung
Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap (Side-Letter)	FEHLT (Entwurf 04.06.2026)	Entwurf	Entwurf	NordCap + Bauernfeind (geplant)	§§ 133, 157 BGB	Klarstellung § 4 (14.10. → 17.10.)
Klarstellungs-Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4)	FEHLT (Antwort SWC 05.06.)	Entwurf	Entwurf	alle vier Gesellschafter	§ 8 Abs. 3 Konsortialvertrag; §§ 133, 157 BGB	Klarstellung: Anlage 4 existiert nicht
Klarstellungs-Nachtrag Pacht (BImSchG vs. Baugenehmigung)	FEHLT (Nartermin geplant 10.06.)	Entwurf	Entwurf	LEAG + LausitzStorage (notariell)	§§ 133, 157 BGB; § 311b BGB	Klarstellung 2. Nachtrag § 5

2. Verfügbare Dokumente (vorliegend)

Aktuell vorliegende Dokumente · Reiter 2 von 4

Dokument (Bezeichnung)	Datum	Typ	Unterzeichnet von (Partei und Funktion)	Unterschriftsstatus	Anmerkung
Pachtvertrag LEAG (Hauptvertrag, notariell)	11.07.2025	Pachtvertrag (langfristig, beurkundet)	Vansel + Kosturek / Bauernfeind	vollständig	UR-Nr. 217/2025 Notar Albers; Original Tresor P&P;., Bd. I
1. Nachtrag Pacht (Flächenenerweiterung)	09.10.2025	Nachtrag (privatschriftlich)	Kosturek allein / Bauernfeind	fragwürdig	Gesamtprokura Kosturek nur mit GF – § 177 BGB; Heilung Vansel-Genehmigung erforderlich
2. Nachtrag Pacht (Frist + Begriffe)	14.02.2026	Nachtrag (privatschriftlich)	Vansel allein / Bauernfeind	fragwürdig	Vansel nur gemeinschaftlich vertretungsbefugt - § 177 BGB; Begriffsstreit BImSchG vs. Baugenehmigung
Netzanschlussvertrag 50Hertz	28.08.2025	Netzanschlussvertrag	50Hertz (2 ppa.) / Bauernfeind	vollständig	Sicherheitsleistung 4,4 Mio EUR zu hinterlegen, Frist 30.06.2026
BImSchG-Vorbescheid LfU	19.12.2025	Verwaltungsakt (Vorbescheid)	—	n/a	Az. I.7-510-1734/25 – bestandskräftig, Auflagen 1-4
Senior-Darlehensvertrag NordCap	04.09.2025	Senior-Darlehen 96 Mio EUR	Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind	vollständig	CP-Liste § 6 Abs. 2 – Tranche 2 derzeit blockiert (Drawstop)
Wandeldarlehen NordCap	04.09.2025	Wandeldarlehen 18 Mio EUR	Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind	fragwürdig	§ 4 Copy-Paste: verweist auf Beschluss 14.10.2025 – existiert nicht
Gesellschafterbeschluss 17.10.2025	17.10.2025	notarielle Niederschrift	Notar + alle Gesellschafter	vollständig	UR-Nr. 387/2025; Kapitalerhöhung 50.000 → 78.000 EUR + Mittelverwendung
Konsortialvertrag SWC (Definitiv)	30.11.2025	Konsortial-/Stimmpool-Vertrag	alle vier Gesellschafter	vollständig (Hauptteil)	Anlage 4 fehlt – Klarstellung über Side-Letter
Avalrahmenvertrag ILB	14.11.2025	Avalrahmen 10 Mio EUR	ILB (2 ppa.) / Bauernfeind	vollständig	Brandenburg Speicher-Förderprogramm 2024 – Lokale Wertschöpfung 30 %
Aval-Urkunde ILB zugunsten LEAG	22.05.2026	selbstschuldnerische Bürgschaft 84.000 EUR	ILB (2 ppa.)	vollständig	noch nicht an LEAG ausgehändigt; Frist § 11 Pacht 09.10.2025 bereits verstrichen
Drawstop-Schreiben NordCap	22.05.2026	einseitige Erklärung MAC/CP	NordCap (Le Bouëdec)	unterzeichnet	Zugang per E-Mail 17:42 Uhr (Notice-Adresse § 21 Senior-DV) bestätigt; § 130 BGB
Cap Table v1 StB	31.12.2025	interne Übersicht	StB Hentschel & Krause	n/a	Stammkapital 78.000 EUR – Notarlinie
Cap Table v2 GF	30.04.2026	interne Übersicht	GF Bauernfeind	n/a	Stammkapital 78.780 EUR – nicht beschlossene Wandlung antizipiert
Cap Table v3 Pitchdeck	12.05.2026	Slide 14 Investor-Update	GF Bauernfeind	n/a	Stammkapital 75.000 EUR – Kapitalerhöhung ignoriert
E-Mail-Korrespondenz LEAG ./. LausitzStorage 2025/26	diverse	vorvertragliche/begleitende Kommunikation	Vansel / Bauernfeind	n/a	Kündigungsdrohung § 14 Pacht; Klarstellungsfrist 11.06.2026

3. Fehlende Dokumente (erforderlich, aber noch nicht vorliegend)

Zu beschaffende Dokumente · Reiter 3 von 4

Erforderliches Dokument / erforderlicher Nachweis	Angefordert von	Zu beschaffen von	Grund der Erforderlichkeit	Status
Handelsregisterauszug LEAG Immobilien GmbH (aktuell)	RAin Hesselmann-Saue rbruch	Registergericht Cottbus (online)	Vertretungsbefugnis Vansel/Kosturek belegen – § 8 HGB	offen
Aktualisierte Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage	RAin	Notar Dr. Albers	Anker für Cap-Table-Konsolidierung; § 40 GmbHG legitimiert nur die letzte Liste	offen
BImSchG-Hauptantrag	LausitzStorage + Sweco	LfU Brandenburg	§ 10 BImSchG; Frist 30.06.2027 (Pacht) + Drohfrist LEAG 30.06.2026 für Antragstellung	in Erstellung
Einzelaval 50Hertz (4,4 Mio EUR)	RAin	ILB-Komitee, alternativ Berliner Sparkasse	§ 7 Netzanschlussvertrag; Frist 50Hertz 30.06.2026	in Bearbeitung – ILB-Komitee 18.06.2026
Aushändigungsbestätigung LEAG-Aval	LausitzStorage	LEAG (Übergabe per Boten + Empfangsbestätigung)	§ 11 Pachtvertrag – Frist 09.10.2025 bereits verstrichen, Heilung sofort	vorzubereiten
Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap (Side-Letter)	RAin	NordCap + Bauernfeind	§§ 133, 157 BGB – Heilung Datums-Copy-Paste § 4 (14.10. → 17.10.)	Entwurf liegt vor – Akte 22
Klarstellungs-Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4)	RAin	alle vier Gesellschafter	§ 8 Abs. 3 Konsortialvertrag – Klarstellung: keine Anlage 4	Entwurf in Arbeit
Klarstellungs-Nachtrag Pacht BImSchG vs. Baugenehmigung	RAin	LEAG + LausitzStorage (notarieller Termin Albers 10.06.)	§ 5 Abs. 1 Pacht + 2. Nachtrag; §§ 133, 157 BGB; § 311b BGB	Notartermin 10.06.2026
Genehmigung Vansel zu 1. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB)	RAin	LEAG (GF Vansel)	Heilung schwebende Unwirksamkeit § 177 BGB	Anforderung 04.06.2026 raus
Genehmigung Kosturek zu 2. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB)	RAin	LEAG (Prokuristin Kosturek)	Heilung schwebende Unwirksamkeit § 177 BGB	Anforderung 04.06.2026 raus
Konsolidierter Cap Table (eine verbindliche Fassung)	RAin	StB Hentschel + Notar Albers + GF	Auflösung Versionen 78.000 / 78.780 / 75.000; muss mit § 40-Liste übereinstimmen	in Arbeit – bis 10.06.
Bestätigung LEAG, keine Kündigung aus § 14 Pachtvertrag	RAin	LEAG	Sicherung gegen Kündigungsdrohung 11.06.2026; § 314 Abs. 2 BGB Nachfrist	Verhandlungsschreiben in Vorbereitung

4. Erstellung u. Beschaffung der Dokumente (Schritte)

Workflow je Dokument in Reihenfolge · Reiter 4 von 4

Erforderliches Dokument	Schritte zur Beschaffung (in Reihenfolge)	Rechtsgrundlage (Klausel im zugrunde liegenden Vertrag)	Unterzeichnet von	Versendet an
Handelsregisterauszug LEAG Immobilien	1. Online-Abwurf HRB 8217 AG Cottbus. 2. Print in Akte. 3. Abgleich Vertretung Vansel/Kosturek mit Aktenstücken 03, 04, 05.	§ 8 HGB	—	interne Akte
Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage	1. Anfrage Notar Albers. 2. Notar erstellt aktualisierte Liste nach UR-Nr. 387/2025. 3. Notar reicht Liste zum HR ein.	§ 40 GmbHG	Notar Albers	Registergericht Cottbus
BImSchG-Hauptantrag	1. Antragsunterlagen Sweco zusammenstellen. 2. Brandschutzgutachten DIN VDE V 0510-100. 3. Havariekonzept Thermal Runaway. 4. FFH-Befreiung Pulsberge-Niederung. 5. Einreichung LfU.	§ 10 BImSchG i.V.m. Nr. 9.36 4. BImSchV	GF Bauernfeind	LfU Brandenburg
Einzelaval 50Hertz	1. Antwort auf ILB-Rückfrage 18.04.2026 ergänzen. 2. ILB-Komitee 18.06. abwarten. 3. Backup-Antrag Berliner Sparkasse parallel halten. 4. Aval-Urkunde an 50Hertz.	§ 7 Netzanschlussvertrag; §§ 765 ff. BGB	ILB	50Hertz
Aushändigung LEAG-Aval	1. Aval-Urkunde aus Tresor P&P.; 2. Begleitschreiben 'entschuld bare Verspätung, Förderprogramm-Komitee'. 3. Bote, Empfangsbestätigung.	§ 11 Pachtvertrag	RAin	LEAG
Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap	1. Entwurf Akte 22 finalisieren. 2. NordCap-Anwalt Mitzeichnung. 3. Bauernfeind unterzeichnet. 4. Optional Notar Albers mitzeichnen.	§§ 133, 157 BGB	NordCap + Bauernfeind	NordCap + LausitzStorage
Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4)	1. SWC-Antwort 05.06. einarbeiten. 2. Vier-Parteien-Side-Letter. 3. Umlauf zur Unterschrift.	§ 8 Abs. 3 Konsortialvertrag	alle vier Gesellschafter	NordCap + LausitzStorage
Klarstellungs-Nachtrag Pacht	1. Auslegungsvermerk § 5 Abs. 1 Pacht + 2. Nachtrag. 2. Notartermin Albers 10.06.2026 vorbereiten. 3. Notarielle Beurkundung. 4. Eintragung sofern Pflicht.	§§ 133, 157 BGB; § 311b BGB	LEAG + LausitzStorage	Notar Albers
Heilung § 177 BGB Nachtrag 1 + 2	1. Anforderung Genehmigung Vansel (zu Nachtrag 1) + Kosturek (zu Nachtrag 2). 2. Schriftliche Genehmigung einholen.	§ 177 BGB	LEAG (Vansel + Kosturek)	interne Akte
Konsolidierter Cap Table	1. Notarlinie 17.10.2025 als Anker. 2. Versionen v1/v2/v3 nebeneinander tabellieren. 3. Abweichungen attribuieren. 4. eine verbindliche Fassung freigeben + an § 40-Liste anpassen.	§ 40 GmbHG	GF Bauernfeind	interne Akte + StB + Notar
Verhandlungsantwort an LEAG (Kündigungsdrohung)	1. § 314 Abs. 2 BGB Nachfrist-Pflicht. 2. Klarstellung Frist 30.06.2027 (BImSchG). 3. Mitteilung Antragstellung 30.06.2026 als Zwischenmeilenstein.	§ 14 Pachtvertrag; § 314 Abs. 2 BGB	RAin	LEAG
Heilungsschreiben an NordCap (Drawstop)	1. Heilung Punkt (ii) durch Reparaturvereinbarung. 2. Heilung Punkt (iii) durch Side-Letter SWC. 3. Heilung Punkt (iv) durch Aval-Roadmap 50Hertz. 4. Heilung Punkt (v) durch Klarstellungs-Nachtrag. 5. Punkt (i) zurückweisen: CP-Liste verlangt nur Vorbescheid.	§ 7 Abs. 4 Senior-DV; § 6 Abs. 2 Senior-DV	RAin	NordCap